DATOS DEL PROCESO ARBITRAL

NRO. DE EXPEDIENTE : EXP. NRO. 17-2023-CCGC-CECARD/AYA.

MODALIDAD DE ARBITRAJE : Arbitraje Ordinario.

PARTES INTERVINIENTES :

Demandante : Sergio Augusto Choccechanca Cuadro.

Demandado : Municipalidad Provincial de Huamanga.

TRIBUNAL UNIPERSONAL : Abg. Carlos Christian Gonzales Cabello – Árbitro Único.

SECRETARIA ARBITRAL : Bach. Katherine Sheyla Flores Martínez.

MATERIA DE CONTROVERSIA : Resolución de Contrato y otros.

FECHA DE SOLICITUD : 31 de agosto de 2023.

FECHA DE INSTALACION : 18 de octubre de 2023.

FECHA DE EMISION DE LAUDO : 17 de diciembre de 2024.

ESCRITOS POST LAUDO : -

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

CENTRO DE ARBITRAJE Y RESOLUCION DE DISPUTAS
CECARD

EXPEDIENTE N° 017 – 2023-CCGC-CARD-CECARD/AYA

DEMANDANTE:

SERGIO AUGUSTO CHOCCECHANCA CUADRO

DEMANDADO:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

ÁRBITRO ÚNICO:

Carlos Christian Gonzales Cabello

SECRETARIA ARBITRAL:

Katherine Sheyla Flores Martínez

Lima, 17 de diciembre de 2024

Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD
17 DIC 2024
N° de Registro: 465 N° de Folios: 57
Hora: 15:48 Firma: SH
LA RECEPCIÓN NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

LISTA DE ABREVIATURAS

Nombre	Abreviatura
SERGIO AUGUSTO CHOCCECHANCA CUADRO	DEMANDANTE o ENTIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA	DEMANDADO o CONTRATISTA
Conjuntamente SERGIO AUGUSTO CHOCCECHANCA CUADRO y MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA	LAS PARTES
CONTRATO N° 032-2018-MPH/GM-P "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO HUASCAHURA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO" de fecha 04 de octubre de 2018.	CONTRATO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°16-2018-MPH/CS – SEGUNDA CONVOCATORIA	PROCESO DE SELECCIÓN
LEY N° 30225: "LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO" MODIFICADA MEDIANTE D.L. N° 1341	LCE
DECRETO SUPREMO N° 350-2015-EF: "REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO", MODIFICADO MEDIANTE D.S. N° 056-2017-EF	RLCE
DECRETO LEGISLATIVO N° 1071, LEY QUE NORMA EL ARBITRAJE	LEY DE ARBITRAJE
CENTRO DE ARBITRAJE Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS – CECARD	CENTRO
REGLAMENTO DE ARBITRAJE CENTRO DE ARBITRAJE Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS – CECARD	REGLAMENTO DEL CENTRO
SERGIO AUGUSTO CHOCCECHANCA CUADRO	REPRESENTANTE DEL DEMANDANTE
VICTOR ORIUNDO MEDINA	REPRESENTANTE DEL DEMANDADO
JUAN CARLOS PALOMINO CASTILLO	ABOGADO DEL DEMANDANTE
MAIVE MANCILLA ROJAS	ABOGADO DEL DEMANDADO

ÍNDICE

I.	**DECLARACIÓN……4**
II.	**CONVENIO ARBITRAL……4**
III.	**CONSTITUCIÓN……4**
IV.	**LUGAR Y SEDE DEL ARBITRAJE……..4**
V.	**TIPO DE ARBITRAJE……..……5**
VI.	**NORMATIVA APLICABLE……5**
VII.	**PRINCIPALES ACTUACIONES PROCESALES Y CUESTIONES CONTROVERTIDAS ……5**
VIII.	**CONSIDERANDOS…….....10**
IX.	**ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS…… ……11**
XI.1	**SOBRE LA PRIMERA y QUINTA CUESTIONES CONTROVERTIDAS...……..…12**
XI.2	**SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN CONTROVERTIDA ……..…….36**
XI.3	**SOBRE LA TERCERA CUESTIÓN CONTROVERTIDA……..46**
XI.5	**SOBRE LA SEXTA CUESTIÓN CONTROVERTIDA……49**
XI.6	**SOBRE LA CUARTA Y SÉPTIMA CUESTIONES CONTROVERTIDAS……..……52**
X.	**PARTE RESOLUTIVA - FALLO……..……..……55**

DECISIÓN N°18

I. DECLARACIÓN

1. El Tribunal Arbitral Unipersonal declara haber revisado todos y cada uno de los medios probatorios aportados por LAS PARTES y admitidos dentro de este arbitraje, analizándolos y adjudicándoles el valor probatorio que les corresponde, aun cuando en el laudo no se haga mención expresa a alguno o algunos de ellos o al valor probatorio que le ha sido asignado.

2. En consecuencia, habiéndose cumplido con los presupuestos procesales y no existiendo vicio alguno que afecte la validez del presente proceso arbitral, el cual se ha desarrollado cumpliendo todas sus etapas, el Tribunal Arbitral Unipersonal emite el Laudo en el presente Arbitraje Nacional y de Derecho.

II. CONVENIO ARBITRAL

3. Con fecha 04 de octubre de 2018, el CONTRATISTA y la ENTIDAD suscribieron el CONTRATO, en cuya Cláusula Décimo Octava se encuentra el convenio arbitral:

> **CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**
> Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.
>
> Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.
>
> El arbitraje será institucional y resuelto por ÁRBITRO ÚNICO.
> Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

III. CONSTITUCIÓN

4. Mediante Carta N°318-2023-SG-CARD-CECARD-AYA de fecha 06 de octubre de 2023 se designó al Árbitro Único quien aceptó el encargo de fecha 09.10.2023.

5. Posteriormente, el Tribunal Arbitral Unipersonal quedó constituido mediante Acta de Instalación de fecha 18.10.2023, en la cual se plasmaron las reglas que rigen el presente proceso arbitral.

IV. LUGAR Y SEDE DEL ARBITRAJE

6. Se estableció como lugar del arbitraje la ciudad de Huamanga y como sede institucional del arbitraje el local del CENTRO, ubicado en Jr. Carlos F. Vivanco N°474 2 Piso, Huamanga – Ayacucho, posteriormente, reubicado en el Jr. 28 de julio N°736 (Ref. Alameda Valdelirios) de la misma ciudad.

V. TIPO DE ARBITRAJE

7. El presente arbitraje es uno nacional, institucional y de derecho.

VI. NORMATIVA APLICABLE

8. Para este arbitraje es aplicable la LEY DE ARBITRAJE y es administrado de conformidad con el REGLAMENTO DEL CENTRO.

9. La normativa aplicable al fondo de la controversia es la LCE y el RLCE.

VII. PRINCIPALES ACTUACIONES PROCESALES Y CUESTIONES CONTROVERTIDAS

10. Con fecha 31 de agosto de 2023, el CONTRATISTA solicitó el inicio de arbitraje institucional, para la solución de la controversia suscitada con la ENTIDAD, en la ejecución del Contrato N°032-2018-MPH/GM-P, cuyo objeto es la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración de Estudio a Nivel de Perfil y Expediente Técnico del proyecto: "Instalación del sistema de riego en el Centro Poblado de Huascahura del distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga - Ayacucho".

11. A través de la Carta N° 270-2023-SG-CARD-CECARD/AYA de fecha 31 de agosto de 2023, se formuló observaciones a la solicitud arbitral, requiriendo al CONTRATISTA su subsanación, habiendo dicha parte cumplido con lo requerido mediante escrito de fecha 05 de septiembre de 2023.

12. Mediante las Cartas N° 273 y N° 274-2023-SG-CARD-CECARD/AYA de fechas 06 de septiembre de 2023, se comunica a la ENTIDAD y la Procuraduría Pública de la misma, el inicio de arbitraje.

13. Con fecha 07 de setiembre de 2023, la Procuraduría Pública de la ENTIDAD se apersona al proceso aceptando su inicio. Sin embargo, con fecha 13 de setiembre del presente año, dicha parte presenta escrito formulando objeción a la administración del arbitraje por parte de la institución arbitral.

14. Mediante Carta N° 291-2023-SG-CARD-CECARD/ AYA de fecha 19 de setiembre del año en curso, el CENTRO traslada la oposición planteada al CONTRATISTA a efectos de que emita pronunciamiento. Así mediante escrito de fecha 26 de setiembre dicha parte absuelve el traslado.

15. Con fecha 02 de octubre de 2023 el Consejo Superior de Arbitraje emite la Resolución de Consejo Superior de Arbitraje N° 08-2023-CARD-CECARD, mediante el cual declaran infundada la oposición planteada por la ENTIDAD y en consecuencia dispone proseguir con los actuados.

16. Con fecha 05 de octubre de 2023, el Consejo Superior de Arbitraje del CENTRO designa al Abg. Carlos Christian Gonzales Cabello como Árbitro Único, habiendo el mismo aceptado la designación el 09 de octubre del 2023.

17. Con fecha 10 de octubre de 2023, través de las Cartas N° 320 y N° 321-2023 SG-CARD-CECARD/AYA se comunica a las partes la designación del Árbitro Único, otorgándoles el plazo de cinco (05) días hábiles a fin de que formulen recusación contra la designación realizada en caso existieran causales para tal fin.

18. Con fecha 17 de octubre del 2023 venció el plazo concedido, sin que alguna de partes formule recusación, habiendo quedado consentida la conformación del Tribunal Unipersonal.

19. Mediante escrito de fecha 16.11.2023, oportunamente y en cumplimiento de lo ordenado en el Tercer Punto Resolutivo de la Resolución N° 2, el CONTRATISTA presentó su escrito de demanda.

20. Mediante escrito de fecha 21.11.2023 el CONTRATISTA aclaró la Primera Pretensión Principal de la demanda arbitral.

21. Con fecha 12.12.2023 la ENTIDAD presentó el escrito denominado "Formulo excepción de caducidad e incompetencia, contesto demanda arbitral y formulo reconvención".

22. Con fecha 07.02.2024 la ENTIDAD presentó escrito con sumilla: "Amplio pretensión, fundamentos y medios probatorios de la reconvención".

23. Con fecha 18.01.2024, el CONTRATISTA presentó escrito con sumilla: "Absuelvo excepción y demanda reconvencional formulada por la Entidad".

24. Mediante Decisión N°10 de fecha 27.05.2024, se citó a las partes a la realización de una Audiencia de Excepciones para el día 04.06.24, la cual se llevó a cabo en dicha fecha y tuvo como objeto que las partes expongan verbalmente sus posiciones respecto a las Excepciones de Caducidad e Incompetencia deducidas por la ENTIDAD.

25. Que, al dar inicio a la audiencia virtual se advirtió la presencia de la parte demandada y, por la parte demandante se conectó virtualmente el letrado Juan Carlos Palomino Castillo, quien señaló que no había sido acreditado como abogado del CONTRATISTA, por lo que solicitó que se otorgue un par de minutos para el ingreso del DEMANDANTE. Al promediar las 10:20 a.m. se observó el ingreso del DEMANDANTE a la audiencia virtual; sin embargo, no hizo uso de la palabra, ni realizó la acreditación de su abogado, pese al llamado respectivo, por lo que se solicitó al letrado a abandonar la Sala.

26. Posteriormente LAS PARTES presentaron sus escritos complementarios a la Audiencia de Excepciones, realizándolo la ENTIDAD el 10.06.2024 y el CONTRATISTA el 20.06.2024.

27. Con fecha 16 de julio de 2024 el Árbitro Único emitió el Laudo Parcial resolviendo las Excepciones de Caducidad e Incompetencia deducidas por la ENTIDAD, de la siguiente manera:

> **PRIMERA**: Declarar **INFUNDADA** la Excepción de Caducidad interpuesta por la ENTIDAD con relación a la Segunda Pretensión Principal de la demanda arbitral, por los fundamentos expuestos en la presente decisión. En consecuencia, corresponde que se continúe con el presente arbitraje y que el Árbitro Único emita pronunciamiento respecto al fondo de dicha pretensión en el laudo arbitral final.
>
> **SEGUNDA**: Declarar **FUNDADA** la Excepción de Incompetencia interpuesta por la ENTIDAD con relación a la Tercera Pretensión Principal, por los fundamentos expuestos en la presente decisión. En consecuencia, corresponde que prescinda de dicha pretensión y se continúe con el presente arbitraje.

28. Mediante Razón de Secretaría Arbitral N°2-2024 de fecha 01 de agosto de 2024 se informa a este despacho la variación del domicilio institucional del Centro de Arbitraje. El mismo que actualmente viene a ser el Jr. 28 de julio Nro. 736 (Ref. Alameda Valdelirios) de la ciudad de Ayacucho.

29. Mediante Decisión N° 13 de fecha 12 de agosto del 2024, estando a lo dispuesto por los incisos 2, 3 y 4 del art. 41° del REGLAMENTO DEL CENTRO, se dispone admitir a trámite los medios probatorios ofrecidos por las partes y, se comunica que no es necesario que se desarrolle una audiencia de admisión y actuación de los mismos, toda vez que se tratan de medios probatorios documentales.

30. En esa línea de razonamiento, el Árbitro Único optó por prescindir de la audiencia de fijación de puntos controvertidos y la audiencia de actuación de medios de prueba, y procedió a fijar las cuestiones controvertidas del proceso, que será materia de pronunciamiento. En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en la demanda de fecha 16 de noviembre de 2023, escrito de fecha 21 de noviembre de 2023 presentado por el CONTRATISTA, y el escrito de Contestación de Demanda Arbitral y Reconvención de fecha 12 de diciembre de 2023, presentada por la ENTIDAD, determina las siguientes cuestiones controvertidas del presente proceso:

- **<u>CUESTIONES CONTROVERTIDAS DE LA DEMANDA</u>:**

PRIMERA CUESTIÓN CONTROVERTIDA REFERIDA A LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA DEMANDA:
"Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal, Declare la nulidad, ineficacia y/o invalidez de la Resolución del Contrato N°032-2018-MPH/GM-P, comunicada mediante la Carta Notarial N°037-2023-MPH/11 de fecha 19 de mayo de 2023."
(Se debe precisar que la presente pretensión fue aclarada por el CONTRATISTA, mediante escrito de fecha 21 de noviembre de 2023.)

SEGUNDA CUESTIÓN CONTROVERTIDA REFERIDA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA DEMANDA:
"Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal Declare que, durante la ejecución contractual, se ha generado en favor del Señor SERGIO AUGUSTO CHOCCECHANCA CUADRO, el derecho a la ampliación de plazo por el termino de 60 días."

TERCERA CUESTIÓN CONTROVERTIDA REFERIDA A LA CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA DEMANDA:
"Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal Declare que el señor SERGIO AUGUSTO CHOCCECHANCA CUADRO, cumplió con el objeto del Contrato N°032-2018-MPH/GM-P, conforme a los Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas y Bases Integradas."

CUARTA CUESTIÓN CONTROVERTIDA REFERIDA A LA QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA DEMANDA:
"Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal condene a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA al pago de los Costos incurridos en el proceso arbitral."

- **<u>CUESTIONES CONTROVERTIDAS DE LA RECONVENCIÓN</u>:**

QUINTA CUESTIÓN CONTROVERTIDA REFERIDA A LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA RECONVENCIÓN:
"Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal Declare la validez y eficacia de la Resolución del Contrato N°032-2018-MPH/GM-P, comunicada mediante Carta Notarial N°037-2023-MPH/11, de fecha 19 de mayo de 2023."

SEXTA CUESTIÓN CONTROVERTIDA REFERIDA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA RECONVENCIÓN:
"Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal condene al pago de indemnización por daños y perjuicios al señor SERGIO AUGUSTO CHOCCECHANCA CUADRO, por los mayores daños irrogados a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, como consecuencia de la Resolución del Contrato N°032-2018-MPH/GM-P por causal imputable al consultor."

SÉPTIMA CUESTIÓN CONTROVERTIDA REFERIDA A LA TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA RECONVENCIÓN:
"Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal condene al pago de costos y costas del presente proceso arbitral al señor SERGIO AUGUSTO CHOCCECHANCA CUADRO, como consecuencia de la resolución del Contrato N°032-2018-MPH/GM-P, por causal atribuible al consultor."

31. Se deja constancia que, la TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA DEMANDA no forma parte de las Cuestiones Controvertidas que serán materia de pronunciamiento en el presente proceso arbitral, toda vez que fue declarada Fundada la Excepción de incompetencia interpuesta por la ENTIDAD respecto a esta pretensión. En consecuencia, corresponde que se prescinda de ella y se continue con el presente Arbitraje.

Admisión de Medios Probatorios

32. De conformidad con lo establecido en los incisos 2 y 3 del artículo 41° del REGLAMENTO DEL CENTRO, y a los medios probatorios ofrecidos por las partes, el Tribunal Arbitral admitió a trámite los siguientes documentos:

a. Medios Probatorios ofrecidos por el CONTRATISTA
Se admitieron todos los medios probatorios señalados y ofrecidos por el CONTRATISTA, en su escrito de Demanda Arbitral de fecha 16 de noviembre de 2023, consignado en listado alfabético en el Apartado 7.

b. Medios Probatorios ofrecidos por la ENTIDAD
Se admiten todos los medios probatorios señalados y ofrecidos por la ENTIDAD, en su escrito de Contestación de Demanda y Reconvención, de fecha 12 de diciembre de 2023, enumerado en el Apartado X y mediante escrito de fecha 10 de junio de 2024.

33. Mediante, la Decisión N°14 de fecha 27 de agosto de 2024, se citó a las partes a la audiencia programada para el día viernes 06 de septiembre de 2024, la cual finalmente se llevó a cabo con fecha martes 10 de septiembre de 2024, a las 10:00 a.m., atendiendo el pedido de reprogramación de la ENTIDAD. En dicha fecha se llevó a cabo la Audiencia Única donde LAS PARTES tuvieron plena oportunidad de exponer y sustentar sus argumentos sobre el caso, levantándose finalmente el acta respectiva y se concedió a las partes el plazo de cinco (05) días hábiles, a efectos de que puedan presentar sus alegatos respecto a los actuados en el presente proceso.

34. Con fecha 17.09.2024 la ENTIDAD presentó escrito de alegatos finales, no ejerciendo este derecho el CONTRATISTA, quien no presentó escrito final.

35. En este estado del proceso arbitral, el Árbitro Único advirtió que ya se había otorgado a ambas partes la oportunidad suficiente a fin de que puedan manifestar y sustentar su posición frente a las controversias sometidas a su conocimiento. Asimismo, que se había actuado todos los medios probatorios ofrecidos por LAS PARTES, no siendo necesaria mayor actuación probatoria, al ser todas documentales. En virtud de lo anterior, se dispuso el cierre de la etapa probatoria, conforme lo faculta el numeral 1) del artículo 47°1 del REGLAMENTO DEL CENTRO.

36. En ese sentido, se fijó el plazo de treinta (30) días hábiles para la emisión del laudo arbitral, dejándose constancia que el plazo podría ser prorrogado, de considerarse pertinente, por el término de quince (15) días hábiles, conforme lo faculta el numeral 2 del artículo 55° del REGLAMENTO DEL CENTRO, plazo que fue ampliado mediante Resolución N° 17 de fecha 27.11.2024.

37. Por consiguiente, el Árbitro Único procede a analizar y pronunciarse sobre los Puntos Controvertidos del proceso.

VIII. CONSIDERANDOS

38. Antes de entrar a analizar la materia controvertida, resulta pertinente confirmar lo siguiente:

(i) El Tribunal Arbitral Unipersonal se constituyó de acuerdo al convenio arbitral celebrado por LAS PARTES.

(ii) En ningún momento se impugnó o reclamó contra las disposiciones de procedimiento dispuestas en las Reglas del Proceso.

(iii) El DEMANDANTE presentó su escrito de demanda arbitral dentro del plazo dispuesto en las reglas del proceso.

(iv) La DEMANDADA presentó su escrito de excepciones, contestación de demanda arbitral y reconvención arbitral, dentro del plazo dispuesto en las reglas del proceso.

(v) LAS PARTES tuvieron plena oportunidad para ofrecer todos sus medios probatorios.

(vi) El Árbitro Único deja constancia de que, en el estudio, análisis del presente Laudo Arbitral, se han tenido en cuenta todos los argumentos y las alegaciones efectuadas, así como todos los medios probatorios aportados, efectuándose un análisis y una valoración en conjunto de los mismos, de manera que la no referencia a un argumento o a una prueba no supone que no haya sido tomado en cuenta para su decisión.

(vii) De otro lado, el Árbitro Único considera importante tener en cuenta que los medios probatorios deben tener por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Tribunal Arbitral respecto a los puntos controvertidos y fundamentar las decisiones, conforme a los principios generales de la prueba: necesidad, originalidad, pertinencia y utilidad. Los medios probatorios deben ser valorados por el Árbitro Único de manera conjunta, utilizando su apreciación razonada, y si no se prueban los hechos que fundamentan sus pretensiones, éstas deberán ser declaradas infundadas.

(viii) Asimismo, con relación a las pruebas aportadas, en aplicación del Principio de Comunidad de la Prueba, las pruebas ofrecidas por las partes, desde el momento que fueron presentadas y admitidas como medios probatorios, pasaron a pertenecer al presente arbitraje y, por consiguiente, pueden ser utilizadas para acreditar hechos que incluso vayan en contra de los intereses de la parte que las ofreció.

(ix) Los hechos a los que se refiere el análisis del caso son los establecidos en los Antecedentes, en concordancia con la información que obra en los actuados del proceso, así como los que se mencionan en los demás acápites del presente Laudo Arbitral.

(x) Este Árbitro Único, conforme lo establecido en el Artículo 139° numeral 1 de la Constitución Política del Perú, ejerce función jurisdiccional y, por lo tanto, no se encuentra subordinado a ningún órgano administrativo o de cualquier otra índole, ejerciendo sus funciones con absoluta independencia, en el marco de las competencias que son propias a su naturaleza.

(xi) En el análisis de las pretensiones de este Laudo Arbitral, el Tribunal Arbitral Unipersonal se ha reservado el derecho de seguir el orden que estima más conveniente para la solución de las controversias contenidas en los puntos controvertidos del presente caso arbitral.

(xii) El Árbitro Único está procediendo a emitir el Laudo Arbitral dentro del plazo que corresponde a las reglas de este proceso.

IX. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS DERIVADAS DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA ARBITRAL Y DE LA RECONVENCIÓN ARBITRAL

39. Que, debe precisarse que, las cuestiones controvertidas constituyen una referencia para el análisis que debe efectuar el Árbitro Único, pudiendo en consecuencia realizar un análisis conjunto de las mismas en aquellos casos en los que se encuentren íntimamente ligadas, por lo que, en ese sentido, el Árbitro Único considera que el análisis debe realizarse de acuerdo a la forma siguiente:

X1.1 SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN CONTROVERTIDA (REFERIDA A LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA DEMANDA ARBITRAL) Y LA QUINTA CUESTIÓN CONTROVERTIDA (REFERIDA A LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA RECONVENCIÓN):

"**PRIMERA CUESTIÓN CONTROVERTIDA REFERIDA A LA PRIMERA PRETENCIÓN PRINCIPAL DE LA DEMANDA ARBITRAL.**
Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal, declare la nulidad, ineficacia y/o invalidez de la Resolución del Contrato N°032-2018-MPH/GM-P, comunicada mediante la Carta Notarial N°037-2023-MPH/11 de fecha 19 de mayo de 2023."
(Se debe precisar que la presente pretensión fue aclarada por el CONTRATISTA, mediante escrito de fecha 21 de noviembre de 2023.)

"QUINTA CUESTIÓN CONTROVERTIDA REFERIDA A LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA RECONVENCIÓN:
"Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal declare la validez y eficacia de la Resolución del Contrato N°032-2018-MPH/GM-P, comunicada mediante Carta Notarial N°037-2023-MPH/11, de fecha 19 de mayo de 2023."

POSICIÓN DEL CONTRATISTA

40. De acuerdo a los argumentos vertidos por el DEMANDANTE en los escritos presentados en el proceso arbitral, así como lo expresado en las audiencias, este señala que el 04 de octubre de 2018 LAS PARTES suscribieron el CONTRATO, el cual posteriormente fue resuelto de forma parcial por la ENTIDAD, comunicada mediante Carta Notarial N° 0998-2022 de fecha 05 de abril de 2022.

41. Señala también que dicha resolución parcial del CONTRATO fue sometida a conciliación, que tuvo como resultado el ACTA DE CONCILIACIÓN CON ACUERDO TOTAL de fecha 19 de julio de 2022.

42. Posteriormente, mediante la Carta N°001-2023-SACH de fecha 14 de febrero de 2023, el CONTRATISTA solicitó una ampliación del plazo, sustentándola en la necesidad de elaborar la acreditación la disponibilidad hídrica de la elaboración del estudio a nivel de perfil y expediente técnico del proyecto.

43. Este pedido de ampliación de plazo fue ratificado mediante la Carta N°004-2023-SACHC de fecha 01 de marzo de 2023.

44. Mediante la Carta N°002-2023-SACHC de fecha 14 de febrero de 2023, el CONTRATISTA solicitó la modificación convencional del CONTRATO mediante la celebración de una ADENDA, sustentando su pedido en la necesidad de realizar los estudios de Georreferenciación en 04 puntos Geodésicos con Certificación IGN y el Estudio Social; los cuales no se encontraban contemplados en el Contrato N° 032-2018-MPH/GM-P o los documentos que lo integran.

45. Este pedido fue ratificado mediante Carta N° 003-2023-SACHC de fecha 01 de marzo de 2023.

46. Mediante Carta N° 022-2023-MPH/15.19 de fecha 21 de febrero de 2023 y Carta N° 045-2023-MPH/15.19 de fecha 30 de marzo de 2023, la ENTIDAD denegó el pedido de ampliación de plazo formulado por el CONTRATISTA mediante Carta N° 001-2023-SACH de fecha 14 de febrero de 2023, y ratificado mediante la Carta N° 004-2023-SACHC de fecha 01 de marzo de 2023.

47. Asimismo, mediante Carta Notarial N° 087-2021-GM-MPH-A/12 de fecha 18 de mayo de 2023, la ENTIDAD denegó el pedido de modificación convencional al CONTRATO mediante ADENDA formulado por el CONTRATISTA mediante la Carta N° 002-2023-SACHC de fecha 14 de febrero de 2023, y ratificado mediante Carta N° 003-2023-SACHC de fecha 01 de marzo de 2023.

48. Finalmente, mediante Carta Notarial N° 037-2023-MPH/11 de fecha 19 de mayo de 2023, la ENTIDAD comunicó su decisión de resolver parcialmente el CONTRATO.

49. Argumenta el CONTRATISTA que la resolución del contrato efectuada por la ENTIDAD (Carta Notarial 037-2023-MPH/11) señala lo siguiente:

> Por medio de la presente, que le será remitido por conducto **NOTARIAL**, y **VISTO LA OPINION LEGAL N° 045-2023-MPH/14,** e **INFORME N°343-2023-MPH/15.19**, me dirijo a Usted; a fin de saludarlo y a la vez **COMUNICARLE LA RESOLUCION PARCIAL DEL CONTRATO N° 032-2018-MPH/GM-P**, de fecha 04 de octubre
> de 2018, Conforme a la **CLÁUSULA DÉCIMA DEL CONTRATO: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO** Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, La Entidad procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
>
> Por otro lado, es pertinente señalar que, pese a existir una **ACTA DE CONCILIACIÓN N° 066-2022-MPDV-CC-CECARD/AYA** de fecha 19 de julio de 2022, la misma fue incumplida por su representada y en tal sentido el Acuerdo N° 06 de la misma señala que: *La Municipalidad Provincial de Huamanga y el señor Sergio Augusto Choccechanca Cuadro acuerdan que, en caso el consultor no cumpla con presentar el tercer entregable con las observaciones debidamente subsanadas, la Entidad podrá iniciar el procedimiento de resolución de contrato correspondiente, por causal de incumplimiento y el inicio de las acciones legales correspondientes.*
>
> En consecuencia, y estando a lo precitado, se le **NOTIFICA** de manera formal **LA RESOLUCION PARCIAL DEL CONTRATO N° 032-2018-MPH/GM-P**, afecto al **Cuarto Pago**. Adjunto Opinión Legal N° 045-2023-MPH/14.
>
> Seguros de contar con la atención que merece el presente, aprovecho la ocasión para manifestarle las consideraciones más distinguidas.
>
> Atentamente,
>
> MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

50. En primer término, indica que no se puede apreciar la causal de resolución del contrato, la cual debe ser clara y expresa; pues, las causales para resolver un contrato estatal, son causales tasadas que se encuentran establecidas en el artículo 135° del RLCE, que señala:

> *Artículo 135.- Causales de resolución*
> *135.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista:*
> *1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello;*
> *2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o*
> *3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.*
> *135.2. El contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que la Entidad incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerida conforme al procedimiento establecido en el artículo136.*
> *135.3. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato.*

51. Entonces, es necesario que la parte (en este caso la ENTIDAD) que resuelve el contrato, exprese la causal de forma clara e indubitable. Caso contrario, la resolución del contrato no podrá surgir efectos jurídicos Por otro lado, la resolución del contrato efectuada por la ENTIDAD (Carta Notarial 037-2023-MPH/11) tiene como documento fuente la Opinión Legal N° 045-2023-MPH/14 de fecha 15 de mayo de 2023; la cual recomienda u opina:

> En atención a los fundamentos esgrimidos precedentemente esta Oficina de Asesoramiento **OPINA:**
>
> - Que, en cumplimiento del literal d) del numeral **32.3 del artículo 32° y *el artículo 36°*** de la Ley de Contrataciones del Estado – Ley N° 30225, así como del **artículo 165° numeral 165.2) y 165.4)** del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y su modificatoria, **es viable la resolución del contrato N° 032-2018-MPH/GM** de forma **PARCIAL** (CUARTO PAGO) respecto al 20% del monto del valor referencial (S/. 23,600.00 soles), **CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO (LA ACUMULACIÓN DEL MONTO MÁXIMO DE PENALIDAD POR MORA)** conforme se estableció en la cláusula Décimo Cuarta del Contrato N° 032-2018-MPH/GM-P.

52. Si esta fuera la causal de resolución del CONTRATO efectuada por la ENTIDAD; entonces se configuraría un ejercicio abusivo del derecho porque, en primer lugar, se niega al CONTRATISTA la posibilidad de ampliar el plazo contractual frente a retrasos no imputables; pues, es más que notorio que la imposibilidad de cumplir las obligaciones (retraso) producido por causas no imputables va a

generar acumulación de penalidades. Asimismo, la denegatoria de ampliación de plazo no tiene ningún sustento legal ni material (pues se aduce que este derecho no fue parte del acuerdo conciliatorio plasmado en el ACTA DE CONCILIACIÓN CON ACUERDO TOTAL de fecha 19 de julio de 2022), lo que es un absurdo pues, el derecho a la ampliación de plazo emana del RLCE y la LCE. Es decir, se ha negado la ampliación de plazo con la única intención que el CONTRATISTA incurra en penalidades y así, tener un fundamento —simulado o artificial— para resolver el CONTRATO.

53. En segundo lugar, señala que se ha formulado observaciones al expediente técnico, por obligaciones que no se encuentran contempladas en el CONTRATO ni en las Bases Integradas. Argumenta que si se observa el expediente técnico (entregable) por obligaciones inexistentes, el CONTRATISTA va a incurrir en retraso (también simulado por la ENTIDAD). Es decir, se han realizado observaciones y se ha denegado los adicionales, con la única finalidad que el CONTRATISTA no pueda cumplir con su obligación (entregar su trabajo), y así tener un fundamento —simulado o artificial— para resolver el CONTRATO.

54. Considera que el objeto del CONTRATO se encuentra delimitado por el mismo CONTRATO y las BASES (Términos de Referencia), siendo que el CONTRATISTA ha cumplido con los Términos de Referencia y con el CONTRATO; por lo tanto, el Tribunal Arbitral debe declararlo así, dado que las observaciones formuladas por la ENTIDAD no son obligaciones contempladas en el CONTRATO ni en las Bases Integradas, por lo que no le pueden ser exigidas.

55. Por tanto, señala el CONTRATISTA que para él: (i) la comunicación de resolución del CONTRATO efectuada por la ENTIDAD no expresa de forma inequívoca la causal de resolución de contrato; (ii) la resolución del contrato deriva de un ejercicio abusivo del derecho por parte de la ENTIDAD, por cuanto se niega la solicitud de ampliación de plazo bajo el fundamento que esta (ampliación de plazo) no forma parte de los acuerdos contemplados en el Acta de Conciliación de fecha 19 de julio de 2022, cuando esta facultad deriva de la LCE y el RLCE, más no de un acuerdo entre las partes y ; (iii) también se realiza un ejercicio abusivo del derecho al denegar la solicitud de adicional sin ningún fundamento fáctico y/o jurídico.

56. Por estos motivos solicita que la Primera Pretensión Principal de su demanda arbitral sea declarada fundada y se desestime la Primera Pretensión Reconvencional de su contraparte.

POSICIÓN DE LA ENTIDAD

57. La ENTIDAD señala que el DEMANDANTE pretende que la resolución de contrato efectuada por su representada sea declarada nula, ineficaz o inválida, en base a los fundamentos señalados en el numeral 6.5. de su demanda.

58. Al respecto, la ENTIDAD procede a refutar los argumentos de su contraparte manifestando lo siguiente:

    a) En relación a que no se puede apreciar, de forma clara e indubitable, la causal invocada por la Entidad para efectuar la resolución del contrato. Y que, la resolución de contrato efectuada por la Entidad tiene como documento fuente la Opinión Legal 045-2023-MPH/14, la cual recomienda la resolución parcial (CUARTO PAGO) respecto al 20% del valor referencial (S/. 23,600.00 soles), conforme a lo previsto en el reglamento (la acumulación del monto máximo de penalidades por mora), conforme se ha establecido en la cláusula Décimo Cuarta del contrato.

59. Sobre el particular, señala que existe contradicción del DEMANDANTE al señalar, por un lado, que no se puede apreciar la causal de resolución de contrato efectuada por la ENTIDAD; y, por otro, que la causal de resolución obra en la Opinión Legal N° 045-2023-MPH/14, que ha sido la fuente de la resolución de contrato.

60. Precisa también que lo señalado por el DEMANDANTE carece de veracidad toda vez que, la causal de resolución de contrato invocada se puede apreciar, de forma clara e indubitable en la Opinión Legal N° 045-2023-MPH/14; en cuyo décimo noveno párrafo establece:

    > *"(…) es viable la resolución del Contrato N° 032-2018-MPH/GM-P de forma parcial (CUARTO PAGO) respecto al 20% del valor referencial (S/. 23,600.00 soles), conforme a lo previsto en el reglamento (la acumulación del monto máximo de penalidades por mora)"*

61. Del mismo modo, esta causal se aprecia en la Carta Notarial N° 037-2023-MPH/11; en cuyo primer párrafo refiere:

    > *"(…) COMUNICARLE LA RESOLUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO N° 032-2018-MPH/GM-P, de fecha 04 de octubre de 2018, conforme a la CLÁUSULA DÉCIMA DEL CONTRATO (…), de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, la Entidad procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado".*

62. Y, en cuyo tercer párrafo señala:

    > *"En consecuencia (…), se le NOTIFICA de manera formal LA RESOLUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO N° 032-2018-MPH/GM-P, afecto al cuarto pago".*

63. Para la ENTIDAD, la causal atribuida ha sido establecida de forma clara y precisa, en los documentos que forman parte de la resolución de contrato. Asimismo, considera que se ha cumplido con el procedimiento de resolución

establecido en la normativa de la materia; de acuerdo al siguiente detalle:

- ✓ Siendo la causal de resolución de contrato atribuida: la acumulación del monto máximo de penalidades por mora en la ejecución de la prestación a su cargo; establecido en el numeral 2 del artículo 135° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la ENTIDAD se encontraba facultada de resolver el contrato en caso el CONTRATISTA haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora, en la ejecución de la prestación a su cargo.

- ✓ Asimismo, el procedimiento de resolución de contrato adoptado ha sido el establecido en el cuarto y quinto párrafo del artículo 136° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aplicable; es decir: sin requerir previamente el cumplimiento al CONTRATISTA, bastando con comunicarle, mediante carta notarial, la decisión de resolver el contrato; y, de manera parcial, sobre aquella parte del CONTRATO afectada por el incumplimiento, que fue precisada con claridad en el tercer párrafo de la Carta Notarial N° 037-2023-MPH/11.

- ✓ En ese contexto, se precisa que, el procedimiento de resolución de contrato efectuado por la ENTIDAD ha sido efectuada de conformidad a lo establecido en la normativa de Contrataciones del Estado; toda vez que, la causal de acumulación máxima de penalidades del consultor, se encuentra debidamente sustentada en los informes técnicos que dieron origen a la resolución de contrato.

64. Consecuentemente, argumenta que la resolución de contrato practicada por la ENTIDAD, no deviene en acto nulo e ineficaz, como pretendería inducir en error la parte DEMANDANTE.

b) *En relación a que, se ha formulado observaciones al expediente técnico, por obligaciones que no se encuentran contempladas en el Contrato ni en las Bases Integradas*.

65. Al respecto, la ENTIDAD señala que lo que el CONTRATISTA argumenta difiere de la realidad, toda vez que, las observaciones realizadas por la ENTIDAD fueron sobre las obligaciones del consultor, establecidas en el literal e) (Estudios básicos – Otros estudios que demande el proyecto para su viabilidad según la complejidad y envergadura) del apartado "Contenido Mínimo del Expediente Técnico", del Capítulo III (Requerimiento) de las Bases Integradas del Contrato N° 032-2018-MPH/GM-P.

66. Asimismo, advierte que las observaciones cuya falta de subsanación fueron materia de acumulación máxima de penalidades por mora, son aquellas contenidas en la Carta e Informe N° 015-2021-LMYN; las mismas que anteriormente fueron materia de conciliación extrajudicial.

67. Es decir, existió una primera resolución de contrato sobre las mismas observaciones, que fue sometida a conciliación extrajudicial, habiéndose

suscrito el Acta de Conciliación N° 006-2022-MPDV-CC-CECARD/AYA, de fecha 19 de julio de 2022, con acuerdo total; en el que la ENTIDAD deja sin efecto la resolución de contrato y el CONTRATISTA se compromete a cumplir con sus obligaciones en un plazo de 20 días.

68. Señala que de esto se evidencia que, con anterioridad, el consultor realizó la aceptación expresa (a través de la suscripción del acta de conciliación extrajudicial) de su obligación de subsanar las observaciones contenidas en la Carta e Informe N° 015-2021-LMYN, aceptando asimismo que dichas observaciones son respecto de obligaciones a su cargo, que forman parte del CONTRATO y las Bases Integradas del CONTRATO.

69. Con esto, se desvirtuaría la intención del CONTRATISTA de alegar que se ha formulado observaciones al expediente técnico por obligaciones que no se encuentran contempladas en el CONTRATO ni en las Bases Integradas. Siendo de entera responsabilidad del consultor, cumplir con las observaciones efectuadas por la ENTIDAD, sin mayor retraso, en cumplimiento del CONTRATO y los Términos de Referencia que forman parte de las Bases Integradas; máxime si, en su oportunidad, sus solicitudes de ampliación de plazo y aprobación de prestaciones adicionales le fueron denegadas, sin haberlos sometido a controversia ante la instancia competente.

70. En ese contexto, manifiesta que el incumplimiento de obligaciones por parte del consultor es evidente; por lo que la resolución efectuada por la ENTIDAD es acorde a derecho. Sin embargo, el CONTRATISTA pretende que se declare su nulidad, ineficacia o invalidez en base a condiciones como (I) la no aprobación de una ampliación de plazo y (ii) la no aprobación de prestaciones adicionales, situaciones que difieren de la causal de resolución atribuida, y que no fueron materia de objeción en su oportunidad y ante la instancia competente.

71. En consecuencia, la ENTIDAD señala que cumplió con lo establecido en la normativa de la materia, para efectos de atribuir la causal de resolución, así como para realizar el procedimiento de resolución correspondiente, siendo plenamente válida y eficaz la resolución comunicada mediante Carta Notarial N° 037-2023-MPH/11, de fecha 19 de mayo de 2023, solicitando al Árbitro Único declarar INFUNDADA la primera pretensión principal de la demanda.

POSICIÓN DE ÁRBITRO ÚNICO

72. Con el fin de realizar un correcto análisis del Primer Punto Controvertido, el Árbitro Único considera oportuno iniciar mencionando que el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, y es reconocido así por nuestro Código Civil en su artículo 1351°.

73. Seguidamente, debemos considerar que, conforme lo establece el artículo 1361° del mismo cuerpo normativo, los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos y presume que la declaración expresada en el contrato

responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarlo. Por ende, el primer efecto que causa el contrato radica en su carácter obligatorio, es decir, el acuerdo de voluntades de las partes contratantes tiene fuerza de ley entre ellas, por lo que ninguna de las partes podrá sustraerse al deber de observar el mismo contrato, sino que ha de cumplirlo y respetar la palabra empeñada (*pacta sunt servanda*)[1]. La *lex contractus* es una ley autónoma, son preceptos que se da cada contratante, a tenor del compromiso que suscribe, vinculándose a una conducta: actuar a través de un dar o un hacer o abstenerse de hacerlo. El contrato es, sin duda, la fuente principal de las obligaciones conforme lo establecido con el artículo 1351° del Código Civil[2].

74. Por su parte el artículo 1362° del Código Civil establece lo siguiente:

> ***"Artículo 1362°.-***
> *Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes."*

75. La Buena Fe, piedra angular de las relaciones contractuales, contenida en el artículo *ut supra* citado, es una Cláusula General Normativa en disposición de suplir vacíos legales u orientar al correcto interpretar de comportamientos acorde a Derecho; sin embargo, ello no es mérito de ser considerada como fuente de obligaciones contractuales.

76. Que, en ese sentido, en nuestro ordenamiento jurídico la Buena Fe no genera obligaciones para las partes ni mucho menos genera una tercera partición de la Responsabilidad Civil (Responsabilidad Pre-Contractual), como sí pudiese ser en otros sistemas (v.g. Alemania).

77. Que, en efecto, nuestro ordenamiento jurídico solo prevé dos tipos de responsabilidades: (1) responsabilidad por incumplimiento de obligaciones y (2) la responsabilidad extracontractual. Donde en el primer supuesto, se responde por la inejecución de una prestación a su cargo, incurriendo en una inejecución total o parcial, tardía o defectuosa de la prestación. Mientras que en el segundo supuesto sería por el sometimiento a la sanción que el ordenamiento jurídico prevé contra los actos ilícitos civiles, lesivos a los intereses de las personas, y más específicamente, lesivos de la integridad de las situaciones jurídicas subjetivas protegidas *erga omnes* por el ordenamiento[3].

---

[1] **PÉREZ GALLARDO, Leonardo.** "Código Civil Comentado. Tomo VII – Contratos en General". Gaceta Jurídica-2007, pág. 90.
[2] **LACRUZ BERDEJO, José Luis.** "Elementos del Derecho Civil II – Derecho de Obligaciones". Volumen 2° Teoría General del Contrato. Barcelona, 1987, pp. 317-318
[3] **LEÓN HILARIO, Leysser.** "*La responsabilidad extracontractual (Apuntes para una introducción al estudio del modelo jurídico peruano)*, en ID., *La responsabilidad civil - Líneas fundamentales y nuevas perspectivas*, 2ª. ed. Jurista Editores, Lima, 2007, p. 50.

78. Ahora bien, los contratos que suscriben las entidades, así como lo que realizan los particulares, tienen como objetivo la satisfacción del interés del acreedor. A partir de ello, el cumplimiento de las prestaciones, está destinado a que el deudor pueda entregar lo que se ha comprometido[4]. En estos casos, el acreedor busca conseguir un objetivo final con su contratación, para lo cual se le otorga un carácter patrimonial, en tanto se paga una contraprestación[5].

79. Analizar este tema es importante, ya que toda relación obligatoria versa sobre la satisfacción de intereses. Sería irrelevante que existiesen contratos sobre bienes que las partes poseen en abundancia o que no presenten cambios en las relaciones económicas de utilidad, ya que no existiría interés de ser cumplido[6]. Conforme señala FERNANDEZ CRUZ, son las partes las que le otorgan, dentro de un ambiente jurídico-social, la valoración de los intereses[7] y el objetivo de cualquier obligación que se pacte es la satisfacción del interés del acreedor[8].

80. Por su parte, ÁLVAREZ PEDROZA[9] sostiene que, dentro de la normativa de contrataciones con el Estado, los contratos perfeccionados dentro del proceso de contratación son obligatorios para las partes y no puede formalizarse o perfeccionarse sin la cláusula de contraprestación, por lo cual este contrato siempre será a título oneroso. Los sujetos de la relación contractual (entidad y contratista) asumen una obligación frente a la otra y viceversa. La Entidad, como el contratista, se vincula a través de un contrato de obligaciones o prestaciones recíprocas (bilateral o sinalagmáticas) que se clasifican por el objeto de contratación en categorías genéricas de "dar" y/o "hacer", correspondiendo al cumplimiento de la prestación, una contraprestación. En este orden de ideas, no existe duda alguna que el contrato que celebran los sujetos de la relación contractual (entidad y contratista), es uno de obligaciones recíprocas, de entrega de prestación y contraprestación.

81. Además de lo mencionado, debe tenerse en cuenta que este tipo de contratos se conforman de acuerdo con el artículo 116° del RLCE con el documento que lo contiene, las Bases Integradas y la Oferta Ganadora, así como los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes que hayan sido expresamente señalados en el contrato.

---

[4] **BIANCA, Massimo.** El interés. Traducción de Gastón Fernández Cruz. Lima: Ius et veritas, p.111. "El interés del acreedor es el interés que la prestación está destinada a satisfacer. Esta idea de la necesidad de cooperación ajena de fondo de la obligación".

[5] **BARCHI VELOACHAGA, Luciano**. Introducción al Estudio del Derecho de obligaciones. Lima: PUCP, d.27. "Una relación jurídica será patrimonial cuando versa sobre bienes o intereses que poseen naturaleza económica. Los bienes y los intereses poseen naturaleza económica cuando pueden ser objeto de valorización".

[6] **BARCHI VELOACHAGA, Luciano.** La relación obligatoria: Tema 2. Lima: PUCP, d, 8

[7] **FERNANDEZ CRUZ, Gastón.** La obligación: Apuntes para una dogmática jurídica del concepto. Lima: Themis. Vol. 38. 1998, p, 51

[8] **PALACIOS MARTÍNEZ, Eric.** Cumplimiento del tercero, oposición del deudor y derecho a la liberación. N° 58. En: DERECHO PUC. Lima: Perú, p, 88.

[9] **ALVAREZ PEDROZA, Alejandro.** "Análisis de la ley y Reglamento de Contrataciones del Estado – Volumen 2. Ediciones Gubernamentales. Lima, 2013. Pág. 82.

El CONTRATO BAJO ANÁLISIS

82. En el presente proceso arbitral se analizan las controversias surgidas de la ejecución del Contrato N° 032-2018-MPH/GM-P, cuyo objeto es la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración de Estudio a Nivel de Perfil y Expediente Técnico del proyecto: "Instalación del sistema de riego en el centro poblado de Huashura del distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga - Ayacucho".

> **CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO.**
> El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: " INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE HUASCAHURA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO". Conforme a las condiciones establecidas en las bases del proceso de Selección, la oferta ganadora y el presente contrato y conforme a los requerimientos establecidos en el capítulo III Términos de referencia:

83. Con relación a las obligaciones del CONTRATISTA, el CONTRATO establece lo siguiente:

> **OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.**
> El contratista se obliga a cumplir el objeto de la convocatoria bajo los parámetros de la Ley N° 27293, Ley de Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las leyes 28522 y 28802 y por decretos legislativos N° 1005 y 1091 y Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado con la Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 y normas conexas.
>
> Asimismo es obligación del CONTRATISTA cumplir con el cronograma y los plazos establecidos en su oferta.

84. Respecto al Monto Contractual, en la Cláusula Cuarta se pacta lo siguiente:

> **CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL**
> El monto total del presente contrato asciende a **S/ 118,000.00 (CIENTO DIECIOCHO MIL CON 00/100 SOLES),** el contrato se pacta bajo el sistema **Suma Alzada**, incluido el IGV.
>
> Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

85. Respecto al Plazo de Ejecución, la Cláusula Sexta establece el plazo de 75 días calendario a partir del día siguiente de la firma del CONTRATO[10].

> **CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACION**
> El plazo de ejecución del presente contrato es de SETENTA Y CINCO (75) DÍAS CALENDARIOS como máximo, c
> partir del día siguiente de la firma de contrato.

86. Que, las cuestiones controvertidas bajo análisis están destinadas a determinar si la resolución contractual de la ENTIDAD es nula, eficaz y válida, o no. En tal

[10] Este plazo fue ampliado mediante acuerdo conciliatorio del Acta N° 066-2022-MPDV-CC-CECARD/AYA de fecha 19.07.2022.

sentido, procederemos a definir el marco legal de la resolución de contrato y analizaremos su aplicación en este caso, así como los argumentos de LAS PARTES.

SOBRE LA RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

87. La resolución contractual es definida por MESSINEO[11] como la extinción de un vínculo contractual válido como consecuencia de un evento sobrevenido, o de un hecho (objetivo) nuevo, o un comportamiento de la contraparte, posterior a la formación del contrato, que de algún modo altere las relaciones entre las partes tal como se habían construido originalmente o perturbe el normal desarrollo (ejecución) del contrato, de manera que este no puede continuar existiendo, porque se ha modificado, o en absoluto se ha roto, aquella composición de intereses cuya expresión constituye el contrato, y a la cual las partes han hecho referencia al celebrarlo.

88. Por su parte, MORÓN URBINA determina que *"la resolución del contrato es una forma de terminación anticipada del contrato, y se produce cuando una de las partes falta al cumplimiento de sus prestaciones, pese haber sido requerido previamente para que subsane su incumplimiento, cuando se torna imposible, de manera definitiva, su continuación por caso fortuito o fuerza mayor, o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato y que este previste en la normativa."*[12]

89. De las distintas citas puede colegirse que la resolución contractual es una institución que tiene por objeto la terminación de un vínculo jurídico de derecho público, disponiendo su ineficacia y que puede sostenerse en alguna causal, la misma que puede ser el incumplimiento de alguna de las partes, la fuerza mayor o el caso fortuito.

90. Para que el acto resolutivo surta los efectos que el ordenamiento jurídico dispone, corresponde que la parte afectada siga el procedimiento determinado por el Reglamento, cuya dinámica es la siguiente:

- ✓ Un requerimiento notarial, para lo cual corresponderá otorgar un plazo para la ejecución de la prestación o prestaciones pendientes, dentro de los términos del ordenamiento, y bajo apercibimiento de declarar la resolución del contrato en caso se persista en una conducta renuente al solicitado cumplimiento; y,

- ✓ Una comunicación notarial de la decisión de resolver el contrato.

91. Debemos tener en cuenta que el requerimiento es una intimación con la cual se invita a la contraparte a cumplir en un plazo determinado bajo apercibimiento

[11] **MESSINEO, Francesco**. Derecho Civil y Comercial. Tomo IV. Pág. 522 y Doctrina General del Contrato. Tomo II. Pág. 333.
[12] **MORÓN URBINA, Juan.** *La contratación estatal*. Lima: Gaceta Jurídica, 2016, p. 689.

de resolución del contrato y que aun cuando el deudor no haya cumplido con la obligación requerida en el plazo acordado por el acreedor en el requerimiento, el contrato no queda resuelto de pleno derecho sino que es necesaria la voluntad del acreedor expresada en una carta notarial comunicando que, ante la no satisfacción del requerimiento, el contrato ha quedado resuelto.

92. En ese orden de ideas, cabe señalar que de conformidad con lo establecido en el Art. 1271° del Código Civil, la resolución es una acción destinada a hacer cesar los efectos de contratos afectados por vicios sobrevinientes al momento de su celebración y para alcanzar dicho objetivo jurídico, la parte que dese resolver el contrato deberá seguir estrictamente el procedimiento señalado en la norma.

93. Para el caso que nos ocupa esta resolución contractual y su procedimiento están regulados en el artículo 36° de la LCE y en los artículos 135° y 136° del RLCE, concluyendo que la resolución se puede producir de tres formas:

- **Resolución sin responsabilidad de las partes:** caso fortuito o fuerza mayor que imposibilita de manera definitiva la continuación del contrato.

- **Resolución por causa atribuible a la Entidad**: incumplimiento injustificado de sus obligaciones esenciales pese haber sido requerida conforme al procedimiento establecido.

- **Resolución por causa atribuible al contratista:** por alguno de los 3 supuestos establecidos en el artículo 135°[13] del RLCE o se incurre en las causales de resolución pactadas en el contrato.

94. En cuanto al procedimiento a seguir para ejecutar una correcta resolución contractual de acuerdo a la normativa de contrataciones del Estado, el artículo 136° del RLCE establece lo siguiente.

> ***"Artículo 136.- Procedimiento de resolución de Contrato***
> *Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerir mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.*
> *Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días.*
> *En caso de ejecución de obras se otorga un plazo de quince (15) días.*

[13] *1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello;*
2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o
3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. (…)"

Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación.
La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.
La resolución parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, siempre que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe debe precisar con claridad qué parte del contrato queda resuelta si persistiera el incumplimiento. De no hacerse tal precisión, se entiende que la resolución es total."

95. Asimismo, en el artículo 137° RLCE se regulan cuáles son los efectos de la resolución contractual:

"Artículo 137° RLCE.- Efectos de la resolución
Si la parte perjudicada es la Entidad, esta ejecuta las garantías que el contratista hubiera otorgado sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños irrogados. Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad debe reconocerle la respectiva indemnización por los daños irrogados, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución del contrato ha quedado consentida."

96. Ahora bien, siendo que la presente controversia está centrada en la resolución contractual de la ENTIDAD por causa atribuible al CONTRATISTA, será de aplicación lo establecido en el numeral 135.1 del artículo 135º de la LCE.

"***Artículo 135° RLCE.- Causales de resolución***
135.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista:
1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello;
2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o
3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. (…)"

97. En ese orden de ideas, cabe señalar que de acuerdo a lo señalado por la LCE y de conformidad con lo establecido en el artículo 1428°[14] del Código Civil, la resolución es una acción destinada a hacer cesar los efectos de contratos afectados por vicios sobrevinientes al momento de su celebración y para alcanzar dicho objetivo jurídico, la parte que desee resolver el contrato deberá seguir estricta e íntegramente el procedimiento señalado precedentemente.

98. En el presente caso, ambas partes están de acuerdo en que la ENTIDAD no envío una carta de apercibimiento, pero sí la Carta Notarial N° 037-2023-MPH/11 de fecha 23.05.2023, mediante la cual resolvió parcialmente el CONTRATO. La ENTIDAD sostiene que no era necesario apercibir al CONTRATISTA puesto que la norma la facultaba a actuar de esa manera, al haberse acumulado el máximo de la penalidad.

99. Sin embargo, el CONTRATISTA sostiene que, en la carta notarial de resolución de contrato no se aprecia claramente cual es la causal de resolución, y que, en todo caso, se contradice con la Opinión Legal N° 045-2023-MPH/14 que fue notificada junto con ella.

100. La carta notarial de resolución de contrato aludida mencionada es la siguiente:

[14] ***Art. 1428° Código Civil – Resolución del Contrato por Incumplimiento:*** *En los contratos con prestaciones recíprocas, cuando alguna de las partes falta al cumplimiento de su prestación, la otra parte puede solicitar el cumplimiento o la resolución del contrato, y en uno u otro caso, la indemnización de daños y perjuicios. (…).*

Ayacucho, 19 de mayo de 2023.

NOTARIA MINOSTROZA AUCAS
23 MAY 2023
RECIBIDO

CARTA N° 037 2023-MPH/11.

SEÑOR:
ING. SERGIO AUGUSTO CHOCCECHANCA CUADRO.
Consultor Externo.

Domicilio Legal : Asociación Aprovisa Mz. N Lote 03 – San Juan Bautista – Huamanga - Ayacucho.
Celular : 967705101/966660168
Correo Electrónico : achocu_07@hotmail.com / achocu07@gmail.com

PRESENTE:

ASUNTO : Comunico Resolución Parcial de Contrato.

REF. : Contrato N° 032-2018-MPH/GM-P.

CARTA NOTARIAL N° 1415 –
JOSE HINOSTROZA AU
ABOGADO - NOTARIO PÚBLICO DE
REG. C.A.A. N° 606 - REG. C.N.A

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, que le será remitido por conducto **NOTARIAL**, y **VISTO LA OPINION LEGAL N° 045-2023-MPH/14,** e **INFORME N°343-2023-MPH/15.19**, me dirijo a Usted; a fin de saludarlo y a la vez **COMUNICARLE LA RESOLUCION PARCIAL DEL CONTRATO N° 032-2018-MPH/GM-P**, de fecha 04 de octubre
de 2018, Conforme a la **CLÁUSULA DÉCIMA DEL CONTRATO: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO** Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, La Entidad procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Por otro lado, es pertinente señalar que, pese a existir una **ACTA DE CONCILIACIÓN N° 066-2022-MPDV-CC-CECARD/AYA** de fecha 19 de julio de 2022, la misma fue incumplida por su representada y en tal sentido el Acuerdo N° 06 de la misma señala que: *La Municipalidad Provincial de Huamanga y el señor Sergio Augusto Choccechanca Cuadro acuerdan que, en caso el consultor no cumpla con presentar el tercer entregable con las observaciones debidamente subsanadas, la Entidad podrá iniciar el procedimiento de resolución de contrato correspondiente, por causal de incumplimiento y el inicio de las acciones legales correspondientes.*

En consecuencia, y estando a lo precitado, se le **NOTIFICA** de manera formal **LA RESOLUCION PARCIAL DEL CONTRATO N° 032-2018-MPH/GM-P**, afecto al **Cuarto Pago**. Adjunto Opinión Legal N° 045-2023-MPH/14.

Seguros de contar con la atención que merece el presente, aprovecho la ocasión para manifestarle las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

101. De la lectura de la carta notarial, este Árbitro Único aprecia que la ENTIDAD esta invocando las siguientes normas para fundamentar su resolución contractual:

✓ ***Artículo 32 LCE. El contrato***

32.3 Los contratos regulados por la presente norma incluyen necesariamente y bajo responsabilidad las cláusulas referidas a: a) Garantías, b) Anticorrupción, c) Solución de controversias y ***d) Resolución de contrato por incumplimiento, conforme a lo previsto en el reglamento.***

✓ ***Artículo 36 LCE. Resolución de los contratos***

36.1 Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, ***por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento****, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.*

36.2 Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de daños y perjuicios en los casos de corrupción de funcionarios o servidores propiciada por parte del contratista, de conformidad a lo establecido en el artículo 11.

- ✓ ***Artículo 135° RLCE.- Causales de resolución***[15]
  135.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista:

  1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello;
  2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o
  3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. (…).

- ✓ ***Artículo 136 RLCE.- Procedimiento de Resolución de Contrato***
  Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerir mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.

  Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días.

  En caso de ejecución de obras se otorga un plazo de quince (15) días.

  Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación.

  La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.

  La resolución parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, siempre que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe debe precisar con claridad qué parte del contrato queda resuelta si persistiera el incumplimiento. De no hacerse tal precisión, se entiende que la resolución es total."

[15] Aquí nótese que, en la carta de resolución de contrato, la ENTIDAD no especifica si se ampara en el Numeral 135.1 o 135.2 del RLCE.

102. En tal sentido, en el texto de la carta notarial de resolución contractual no se especifica claramente la causal de la resolución, sin embargo, a entendimiento de este Árbitro Único, se se trata de una RESOLUCION PARCIAL DEL CONTRATO cuya causal de resolución sería el INCUMPLIMIENTO del CONTRATISTA con relación al Acuerdo N° 6 del Acta de Conciliación N° 066-2022-MPDV-CC-CECARD/AYA de fecha 19 de julio del 2022 referido al TERCER ENTREGABLE, para lo cual el artículo 136° RLCE invocado por la propia ENTIDAD en su carta notarial, establece un procedimiento especial, el cual implica el apercibimiento al contratista para que cumpla con su obligación en un plazo determinado, y de no hacerlo, se procede al envío de una nueva carta notarial resolviendo el contrato.

103. Además de lo mencionado, la ENTIDAD afirma que esta carta de resolución de contrato se complementa con la siguiente Opinión Legal N° 045-2023-MPH/14 del 09.05.23 que fue notificada junto con ella, por lo que no existiría posibilidad de confusión sobre la causal de resolución contractual.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
AYACUCHO "CAPITAL DE LA EMANCIPACIÓN HISPANOAMERICANA"
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
"AÑO DE LA UNIDAD, DE LA PAZ Y EL DESARROLLO"

MUNICIPALIDAD PROVINCI GERENCIA MUN 15 MAY Hora: 4:05 p.m. Fo Firma: N°

OPINIÓN LEGAL N° 045 -2023-MPH/14

A : **Ing. RAFAEL RUDY HUARANCCA PALOMINO**
Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

De : **Abg. TANIA SOLORZANO CHALA**
Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica

Asunto : **Resolución Parcial del Contrato N° 032-2018-MPH/GM-P** – Contrato de servicio de consultoría de obra para la Elaboración de Estudio a nivel de perfil y Expediente Técnico del proyecto: *"Instalación del Sistema de Riego en el Centro Poblado de Huascahura del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga-Ayacucho"*.

Ref. : Informe N° 343-2023-MPH/15.19 de fecha 27 de abril de 2023

Fecha : Ayacucho, 09 de mayo del 2023.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de poner en su conocimiento que viene a este despacho de asesoramiento el documento de la referencia, a efectos de emitirse Opinión Legal que corresponde y de conformidad a lo dispuesto por la ***Ordenanza Municipal N° 14-2021-MPH/A*** de fecha 2 de setiembre de 2021, Reglamento de Organización y Funciones (ROF – 2021) ***Artículo 92° Numeral 3)*** respectivamente, se cumple con emitir la presente opinión en los términos siguientes:

I. BASE LEGAL

1.1. Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, vigente a partir del 30 de enero de 2019.

1.2. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado mediante Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

En ese sentido, se tiene la cláusula Décima Cuarta del Contrato N° 032-2018-MPH/GM-P, señala:

> ***CLÁUSULA DÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO***
> *Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*

En relación con lo señalado, el primer párrafo del artículo 36° de la Ley de Contrataciones del Estado – Ley N° 30225, señala: "***Cualquiera de las partes puede resolver el contrato*** *por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato,* ***por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato siempre que se encuentra prevista la resolución en la normativa relacionada al objeto de la contratación. Cuando se resuelva el contrato por causa imputables a alguna de las partes se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados***". *(El subrayado es agregado).*

Del mismo modo, en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF modificado mediante Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022, en el numeral 165.2 del artículo 165° señala: "*En los siguientes casos, las partes comunican la resolución del contrato mediante carta notarial, sin requerir previamente la ejecución de la prestación materia de incumplimiento: a)* ***Cuando la Entidad decida resolver el contrato, debido a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades***".

En atención a los fundamentos esgrimidos precedentemente esta Oficina de Asesoramiento **OPINA:**

- Que, en cumplimiento del literal d) del numeral **32.3 del artículo 32° y *el artículo 36°*** de la Ley de Contrataciones del Estado – Ley N° 30225, así como del **artículo 165° numeral 165.2) y 165.4)** del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y su modificatoria, **es viable la resolución del contrato N° 032-2018-MPH/GM** de forma **PARCIAL** (CUARTO PAGO) respecto al 20% del monto del valor referencial (S/. 23,600.00 soles), **CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO (LA ACUMULACIÓN DEL MONTO MÁXIMO DE PENALIDAD POR MORA)** conforme se estableció en la cláusula Décimo Cuarta del Contrato N° 032-2018-MPH/GM-P.

- Que, en cumplimiento del numeral 166.1 del artículo 166 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es viable la **ejecución de la garantía estipulada en la Cláusula Octava del Contrato** (garantía del 10% del monto total de contrato) que fue retenido en el primer pago, **por los daños y perjuicios ocasionados a la entidad por el incumplimiento de la entrega del Servicio y por haber alcanzado la máxima penalidad**.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
AYACUCHO "CAPITAL DE LA EMANCIPACIÓN HISPANOAMERICANA"
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
"AÑO DE LA UNIDAD, DE LA PAZ Y EL DESARROLLO"

- De lo mencionado en los párrafos anteriores, **corresponde comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolverse el contrato N° 032-2018-MPH/GM-P**, conforme a lo establecido en el artículo 165° numeral 165.2) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y su modificatoria.

- Poner en conocimiento a la **Procuraduría Pública Municipal** para que en cumplimiento de funciones asignadas en el ROF- 2021, **inicie las acciones legales que correspondan respecto a los daños y perjuicios ocasionados hacia la entidad edil**, como consecuencia del incumplimiento contractual señalado en la cláusula Décimo Quinta del contrato **N° 032-2018-MPH/GM-P**, por parte del contratista Ing. Sergio Augusto Choccechanca Cuadro.

104. En primer lugar, cabe mencionar que la Opinión Legal N° 045-2023-MPH/14 del 09.05.23 invoca el siguiente marco legal, distinto al establecido en el CONTRATO suscrito con fecha **04.10.18** y cuyo proceso de selección[16] fue convocado el **29.08.18**:

I. BASE LEGAL

1.1. Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, vigente a partir del 30 de enero de 2019.

1.2. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado mediante Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

❖ Opinión legal.

[16] Adjudicación Simplificada N° 16-2018-MPH/CS-2.

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL.
presente contrato se suscribe al amparo de las siguientes disposiciones legales:
N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
N° 30693 – Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2018.
Resolución de Alcaldía N° 776-2017-MPH/A, que Aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura del año 2018.
Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.
Decreto Legislativo N° 295 – Código Civil.
Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 27815 – Código de Ética de la Función Pública y normas complementarias.
Ley Nº 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control del Sector Público.
Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
Ley de Contrataciones del Estado N°30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341 y su Reglamento, modificado por Decreto Supremo N° 056 - 2017 EF
Directivas del OSCE.
Normas conexas aplicables.
Bases Integradas.

- Contrato.

105. En segundo lugar, apreciamos que en base a la normativa utilizada y de acuerdo a los hechos ocurridos durante la ejecución del CONTRATO, esta opinión legal recomienda la RESOLUCION PARCIAL DEL CONTRATO POR ACUMULACIÓN MAXIMA DE PENALIDADES POR MORA – y si bien al desarrollar los hechos del caso relata que el CONTRATISTA ha incurrido en incumplimiento de obligaciones contractuales durante la ejecución, no es la causal de resolución de contrato que recomienda en sus conclusiones, contrariamente a lo que este Árbitro Único entiende de la carta notarial de resolución de contrato notificada al CONTRATISTA.

En atención a los fundamentos esgrimidos precedentemente esta Oficina de Asesoramiento **OPINA:**

- Que, en cumplimiento del literal d) del numeral **32.3 del artículo 32° y *el artículo 36°*** de la Ley de Contrataciones del Estado – Ley N° 30225, así como del **artículo 165° numeral 165.2) y 165.4)** del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y su modificatoria, **es viable la resolución del contrato N° 032-2018-MPH/GM** de forma **PARCIAL** (CUARTO PAGO) respecto al 20% del monto del valor referencial (S/. 23,600.00 soles), **CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO (LA ACUMULACIÓN DEL MONTO MÁXIMO DE PENALIDAD POR MORA)** conforme se estableció en la cláusula Décimo Cuarta del Contrato N° 032-2018-MPH/GM-P.

- Que, en cumplimiento del numeral 166.1 del articulo 166 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es viable la **ejecución de la garantía estipulada en la Cláusula Octava del Contrato** (garantía del 10% del monto total de contrato) que fue retenido en el primer pago, **por los daños y perjuicios ocasionados a la entidad por el incumplimiento de la entrega del Servicio y por haber alcanzado la máxima penalidad**.

106. Así las cosas, de acuerdo a lo desarrollado en los considerandos anteriores, el Árbitro Único considera que, a pesar que la Opinión Legal recomienda la resolución parcial del CONTRATO por acumulación del monto máximo de la penalidad por mora, en la carta de resolución contractual esto no se especifica, ya que se limita a mencionar los artículos de la LCE y el RLCE que regulan la resolución contractual:

> Por medio de la presente, que le será remitido por conducto **NOTARIAL**, y **VISTO LA OPINION LEGAL N° 045-2023-MPH/14,** e **INFORME N°343-2023-MPH/15.19**, me dirijo a Usted; a fin de saludarlo y a la vez **COMUNICARLE LA RESOLUCION PARCIAL DEL CONTRATO N° 032-2018-MPH/GM-P**, de fecha 04 de octubre
> de 2018, Conforme a la **CLÁUSULA DÉCIMA DEL CONTRATO: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO** Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del artículo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, La Entidad procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

107. Y seguidamente, se invoca el incumplimiento de lo pactado en el Acuerdo N° 6 del Acta de Conciliación N° 066-2022-MPDV-CC-CECARD/AYA de fecha 19 de julio del 2022 referido al TERCER ENTREGABLE, lo cual este Árbitro Único entiende como la causal en la que se ampara la resolución contractual.

> Por otro lado, es pertinente señalar que, pese a existir una **ACTA DE CONCILIACIÓN N° 066-2022-MPDV-CC-CECARD/AYA** de fecha 19 de julio de 2022, la misma fue incumplida por su representada y en tal sentido el Acuerdo N° 06 de la misma señala que: *La Municipalidad Provincial de Huamanga y el señor Sergio Augusto Choccechanca Cuadro acuerdan que, en caso el consultor no cumpla con presentar el tercer entregable con las observaciones debidamente subsanadas, la Entidad podrá iniciar el procedimiento de resolución de contrato correspondiente, por causal de incumplimiento y el inicio de las acciones legales correspondientes.*

108. En tal sentido, para este Árbitro Único, de la lectura conjunta del tenor de la Carta Notarial N° 037-2023-MPH/11 de fecha 23.05.2023 y de la recomendación de la Opinión Legal N° 045-2023-MPH/14 del 09.05.23 se aprecia una evidente contradicción, por lo que no resulta convincente el argumento de la ENTIDAD en relación a que en la carta notarial está clara la causal de resolución contractual.

109. Seguidamente, y con sujeción a las normas de la materia, este Árbitro Único estima que la resolución de un contrato por incumplimiento de una obligación está sujeta a los presupuestos siguientes:

a) Existencia de incumplimiento de una obligación.
b) Intimación al sujeto de tal relación contractual, mediante carta notarial para que satisfaga la obligación incumplida en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.
c) Prosecución del incumplimiento a la fecha de vencimiento del plazo otorgado.
d) Resolución del Contrato, mediante una nueva carta notarial.

110. Sin embargo, la ENTIDAD ha manifestado lo siguiente en sus escritos y alegaciones.

> ✓ *Siendo la causal de resolución de contrato atribuida: la acumulación del monto máximo de penalidades por mora en la ejecución de la prestación a su cargo; establecido en el numeral 2 del artículo 135° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la ENTIDAD se encontraba facultada de resolver el contrato en caso el CONTRATISTA haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora, en la ejecución de la prestación a su cargo.*
>
> ✓ *Asimismo, el procedimiento de resolución de contrato adoptado ha sido el establecido en el cuarto y quinto párrafo del artículo 136° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aplicable; es decir: sin requerir previamente el cumplimiento al CONTRATISTA, bastando con comunicarle, mediante carta notarial, la decisión de resolver el contrato; y, de manera parcial, sobre aquella parte del CONTRATO afectada por el incumplimiento, que fue precisada con claridad en el tercer párrafo de la Carta Notarial N° 037-2023-MPH/11.*

111. Además, ha mencionado que no era necesario el apercibimiento porque el incumplimiento del CONTRATISTA ya que había sido discutido previamente, incluso con motivo de la suscripción del Acta de Conciliación.

112. Sin embargo, como se ha desarrollado en los considerandos anteriores, la norma es clara en cuanto al procedimiento a seguir para una resolución contractual en caso de incumplimiento de obligaciones, el cual en este caso no se ha seguido, incurriendo en una resolución parcial de contrato defectuosa.

113. Esto se corrobora cuando en el Numeral 13 de los Términos de Referencia de las BASES INTEGRADAS expresamente se señala:

> **13. PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE CONTRATO**
> Si el consultor no cumple a cabalidad con el levantamiento de observaciones dentro del plazo otorgado, la Municipalidad lo emplazará notarialmente para que satisfaga a cabalidad tal requerimiento en un plazo de Cinco (10) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa la Municipalidad Provincial de Huamanga podrá resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.

114. Por consiguiente, a criterio de este Árbitro Único, en el presente caso tenemos que:

- ✓ El tenor de la Carta Notarial N° 037-2023-MPH/11 de fecha 23.05.2023 no es clara, pero a entendimiento de este Árbitro Único refiere que la causal de la resolución es el incumplimiento del Acuerdo N° 6 del Acta de Conciliación N° 066-2022-MPDV-CC-CECARD/AYA de fecha 19 de julio del 2022 referido al TERCER ENTREGABLE.
- ✓ La recomendación de la Opinión Legal N° 045-2023-MPH/14 del 09.05.23 es la resolución parcial de contrato por acumulación del monto máximo de penalidad por mora.
- ✓ Que, ambas causales conllevan procedimientos resolutivos distintos, habiendo seguido la ENTIDAD el procedimiento de resolución contractual sin apercibimiento, propio de la resolución de contrato por acumulación del monto máximo de penalidad por mora.
- ✓ Ha quedado acreditado que la ENTIDAD no cumplió con el procedimiento legal de resolución de contrato exigido por la norma mediante la primera carta notarial de apercibimiento y la segunda carta notarial de resolución de contrato.

115. Cabe mencionar que de acuerdo a lo que sostiene PARIONA[17], las opiniones que emite el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), a través de su Dirección Técnica Normativa (DTN), así como las resoluciones del Tribunal de Contrataciones con el Estado (TCE) son de suma importancia, dado que el OSCE es el único encargado para tal función, al cual le consta interpretar el sentido y alcance de la normativa referida a contrataciones con el Estado; y si bien ni en la Ley de Contrataciones, ni en su Reglamento, se encuentra disposición expresa en la que se le otorgue carácter vinculante, mediante la Opinión N° 2011-2017/DTN, de 26 de septiembre del 2017, en la que el OSCE responde a consultas sobre ciertas opiniones emitidas por su parte, el mismo ente ha señalado que "*[…] no resulta necesario que la normativa de contrataciones del Estado -vigente desde el 9 de enero de 2016- establezca de forma expresa que las opiniones emitidas por el OSCE tienen carácter vinculante, puesto que al ser -su emisión- una competencia exclusiva del Organismo Técnico Especializado en materia de contratación pública, los criterios emitidos en dichas opiniones deben ser observados por los operadores de la citada normativa, al momento de su aplicación*".

116. En ese sentido, la OPINIÓN N° 086-2018/DTN de fecha 19.06.2018 señala que el cumplimiento del procedimiento de la resolución contractual es fundamental:

[17] **PARIONA CAJA, Franz. "La Opinión sí importa"** – Los pronunciamientos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado en el marco de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD y una mirada a su jurisprudencia. Foro Jurídico N° 18. Lima. Páginas 220 -221.

> **3. CONCLUSIÓN**
>
> 3.1 El artículo 136 del Reglamento establece el procedimiento, los plazos y formalidades que deben seguir tanto la Entidad como el contratista para poder resolver un contrato celebrado bajo los alcances de la normativa de contrataciones del Estado.
>
> 3.2 Una vez materializada la debida resolución del contrato *–siguiendo el procedimiento, y cumplido los requisitos y formalidades previstos en la normativa de contrataciones del Estado–* no cabría iniciar un nuevo procedimiento de resolución contractual respecto del mismo contrato, puesto que para entonces, la relación jurídica entre la Entidad y el contratista se encontraría extinta.
>
> 3.3 Las controversias relacionadas con la resolución del contrato pueden ser sometidas a conciliación o arbitraje dentro del plazo previsto en el artículo 137 del Reglamento.

117. Asimismo, el Acuerdo de la Sala Plena N° 06/2012: obligatoriedad de seguir con el procedimiento de resolución de contrato previsto en la Ley de Contrataciones del Estado señala que "*En los casos de resolución de contratos, las entidades están obligadas a cumplir con el procedimiento de resolución contractual previsto en el RLCE (…). La inobservancia del mencionado procedimiento por parte de la Entidad, implica la exención de responsabilidad del contratista (…)*".

118. Así las cosas, para este Árbitro Único, en el presente caso ha quedado acreditado que la ENTIDAD incumplió con el procedimiento establecido para la resolución contractual, por lo que la misma no puede ser reconocida como válida ni surtir efectos jurídicos.

119. Así las cosas, según lo explica GONZÁLEZ DE COSSÍO[18], la carga de la prueba la tiene quien asevera un hecho. Es decir, en arbitraje como en derecho procesal en general, rige la máxima *onus probando actori incumbit*. Quien sostiene un hecho debe probarlo, so pena de que se deseche su pretensión (*actore non probante reus absolvitur*) a menos que sea beneficiario de una presunción. Debe entender que le corresponde probar no al actor o al demandante desde un punto de vista procesal, sino al que afirma (*ei qui affirmat*) una pretensión o excepción y no quien lo niega (*non ei qui negat)*.

120. Que, en palabras de JOÃO PENIDO BURNIER JÚNIOR[19] al analizar el valor probatorio en un proceso: "*Lo importante, no obstante, es no olvidar que no existe* superioridad *de un medio de prueba sobre el otro, nada garantiza que un testigo que narra el hecho, que afirma haber presenciado, esté diciendo la verdad, y*

[18] **GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco.** "ARBITRAJE". Editorial Porrúa. Quinta Edición. Año 2018. Pág. 671.
[19] **PENIDO BURNIER, Junior.** "*Teoria Geral da Prova*", Editora EDICAM, página. 67.

que otro, que describe la posición de un objeto, esté mintiendo. ***Será el examen del conjunto probatorio, de todas las pruebas que constan en los autos, el que formará la convicción del juez en cuanto a los hechos de la causa (…)".*** (Énfasis agregado)

121. Por tanto, en mérito al apoyo de sucedáneos[20] a través de los cuales se corroboraría lo mencionado y, habiendo escuchado los hechos relatados por ambas partes, las respectivas declaraciones asimiladas entre éstas y en mérito a los aforismos *Venite and factum. Curia novit ius* ("vaya a los hechos. El Tribunal conoce el Derecho") y *Iura novit curia* ("el Tribunal conoce los derechos"), consagrados en el artículo VII del Título Preliminar tanto del Código Civil como del Código Procesal Civil y aplicables al arbitraje, este Árbitro Único, respecto a la Primera Cuestión Controvertida derivada de la Primera Pretensión Principal de la demanda arbitral y de la Quinta Cuestión Controvertida derivada de la Primera Pretensión Principal de la Reconvención, tiene el convencimiento al **RESOLVER y DETERMINAR** que: **SÍ corresponde** que el Tribunal Arbitral Unipersonal, declare la nulidad, ineficacia e invalidez de la Resolución del Contrato N° 032-2018-MPH/GM-P, comunicada mediante la Carta Notarial N° 037-2023-MPH/11 de fecha 19 de mayo de 2023 y por tanto, **FUNDADA** la pretensión del DEMANDANTE. Asimismo, procede a **RESOLVER y DETERMINAR** que: **NO corresponde** que el Tribunal Arbitral Unipersonal declare la validez y eficacia de la Resolución del Contrato N° 032-2018-MPH/GM-P, comunicada mediante Carta Notarial N° 037-2023-MPH/11, de fecha 19 de mayo de 2023 y, por tanto, **INFUNDADA** la pretensión de la DEMANDADA.

XI.2. SOBRE LA SEGUNDA CUESTION CONTROVERTIDA (REFERIDA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA DEMANDA ARBITRAL):

"Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal declare que, durante la ejecución contractual, se ha generado en favor del Señor SERGIO AUGUSTO CHOCCECHANCA CUADRO, el derecho a la ampliación de plazo por el término de 60 días."

POSICION DEL CONTRATISTA

122. Argumenta el CONTRATISTA que, siendo el objeto del CONTRATO la contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración de Estudio a Nivel de Perfil y Expediente Técnico del proyecto "Instalación del Sistema de Riego en el Centro Poblado de Huascahura del distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga-Ayacucho"; este expediente técnico solamente podrá ser aprobado si cuenta

[20] **Código Procesal Civil. Artículo 275°.** *"Finalidad de los sucedáneos. Los sucedáneos son auxilios establecidos por la ley o asumidos por el juez para lograr la finalidad de los medios probatorios, corroborando, complementando o sustituyendo el valor o alcance de éstos".*

con la acreditación hídrica respectiva emitida por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

123. Señala que esta acreditación hídrica fue tramitada por el CENTRO POBLADO DE HUASCAHURA y, por lo tanto, la solicitud de ampliación del periodo de vigencia de dicha acreditación, solamente podría ser peticionada por el mismo CENTRO POBLADO DE HUASCAHURA.

124. Menciona que, durante la ejecución contractual, caducó la acreditación de disponibilidad hídrica obtenida mediante la Resolución Directoral N° 213-2019-ANA-AAA X MANTARO, siendo un hecho no imputable al CONTRATISTA por cuanto este no controla la vigencia de dicha resolución directoral y tampoco controla la solicitud de la prórroga (correspondiéndole a la entidad beneficiada), pues esta solamente podía ser solicitada por la Municipalidad del Centro Poblado de Huascaura. Por lo tanto, siendo necesario contar con la acreditación de disponibilidad hídrica, era necesario iniciar (nuevamente) con los trámites para su obtención.

125. Argumenta también que las entidades públicas cuentan con plazos para la tramitación de sus procedimientos administrativos (60 días en para solicitudes de acreditación hídrica). Hecho que se configuraría como no imputable al CONTRATISTA y que genera un retraso en el cumplir con sus obligaciones en el plazo establecido en el CONTRATO (modificado mediante acuerdo conciliatorio). Es decir, no se puede imputar al CONTRATISTA la renovación de la acreditación hídrica, pues este no podía pedir la renovación y, tampoco se le podría imputar la demora por el trámite administrativo que tome la solicitud de una nueva acreditación hídrica.

126. El derecho invocado por el CONTRATISTA se encontraría establecido en el artículo 140° del RLCE (aprobado mediante Decreto Supremo 350-2015-EF), que señala:

> *Artículo 140.- Ampliación del plazo contractual*
> *Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos:*
> *1. Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.*
> *2. Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista.*
> *El contratista debe solicitar la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización.*
> *La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.*
> *En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal.*
> *Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios en general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales*

> *debidamente acreditados. En el caso de la consultoría de obras, debe pagarse al contratista el gasto general variable y el costo directo, este último debidamente acreditado, además de la utilidad.*
> *Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la notificación de esta decisión.*

127. Por lo tanto, para el DEMANDANTE, durante la ejecución del CONTRATO se ha generado el derecho en favor del CONTRATISTA de solicitar la ampliación del plazo por el periodo de 60 días.

POSICIÓN DE LA ENTIDAD

128. La ENTIDAD sostiene que el DEMANDANTE refiere que durante la ejecución del Contrato N° 032-2018-MPH/GM-P se ha generado el derecho en su favor de solicitar la ampliación del plazo por el periodo de 60 días; invocando el derecho establecido en el artículo 140° del RLCE. Sin embargo, pretende inducir en error a Árbitro Único al omitir señalar el procedimiento de ampliación de plazo realizado ante la ENTIDAD y el resultado obtenido.

129. Señala que, en su oportunidad, el CONTRATISTA realizó el procedimiento de solicitud de ampliación de plazo ante la ENTIDAD; sin embargo, la ENTIDAD declaró improcedente la solicitud de ampliación de plazo del CONTRATISTA, en una primera oportunidad mediante la Carta N° 022-2023-MPH/15.19, notificada con fecha 21 de febrero del 2023; y, en una segunda oportunidad mediante la Carta N° 045-2023-MPH/15.19, notificada con fecha 30 de marzo del 2023.

130. La ENTIDAD argumenta que se debe tener en cuenta, que no es fáctica ni jurídicamente posible alegar presunta generación de derechos ganados para la ampliación de plazo; toda vez, que si bien las observaciones materia de la primera resolución de contrato son las mismas que dieron origen a esta última resolución de contrato por el cual se tiene el presente proceso; no es menos cierto, que respecto a ello, oportunamente, y por reconocimiento del consultor, se llegó a un acuerdo conciliatorio otorgándole un plazo de 20 días a efectos de que pueda cumplir con sus obligaciones.

131. La ENTIDAD señala que las observaciones realizadas por la ENTIDAD fueron sobre las obligaciones del consultor, establecidas en el literal e) (Estudios básicos – Otros estudios que demande el proyecto para su viabilidad según la complejidad y envergadura) del apartado "Contenido Mínimo del Expediente Técnico", del Capítulo III (Requerimiento) de las Bases Integradas del Contrato N° 032-2018-MPH/GM-P.

132. Asimismo, advierte que las observaciones cuya falta de subsanación fueron materia de acumulación máxima de penalidades por mora, son aquellas

contenidas en la Carta e Informe N° 015-2021-LMYN; las mismas que anteriormente fueron materia de conciliación extrajudicial.

133. En ese sentido, pasado el plazo se le requirió a efectos de que pueda cumplir con las obligaciones contractuales, procediendo finalmente a resolver el CONTRATO por Máxima Penalidad por Mora.

134. En consecuencia, para la ENTIDAD, habiéndose resuelto el CONTRATO conforme a derecho y a las normas establecidas en el RLCE, la pretensión del consultor carecería de toda veracidad y más aún, no condice con la realidad.

135. Del mismo modo, argumenta que se debe tener en cuenta exactamente las causales de ampliación de plazos las cuales son: *i) aprobación de una adicional que afecte el plazo de ejecución del contrato, ii) los retrasos o paralizaciones no imputables al contratista; iii) los atrasos o paralizaciones imputables a la entidad; iv) caso fortuito o fuerza mayor.*

136. Señala que en este caso se puede apreciar claramente la inexistencia de una causal que encuadre a la presente causa; toda vez, ningún atraso, retraso o paralización fue imputable a la ENTIDAD, y tampoco existe aprobación de una adicional y mucho menos caso fortuito, por lo que el consultor teniendo las posibilidades, el plazo suficiente, y la tolerancia debida mediante acuerdo conciliatorio, no tuvo la mínima intención de cumplir con sus obligaciones contractuales y, pese a haber ya ocasionado un perjuicio económico y moral a la ENTIDAD, pretende continuar socavando con la única intención de evadir sus responsabilidades y responder los daños ocasionados a la ENTIDAD; quedando de esta manera fehacientemente acreditada que no se ha generado ampliación de plazo alguno a favor del consultor.

POSICIÓN DE ÁRBITRO ÚNICO

137. En primer lugar, es necesario dejar constancia que la Segunda Pretensión Principal de la demanda se refiere literalmente a determinar si "*se ha generado en favor de SERGIO AUGUSTO CHOCCECHANCA CUADRO el derecho a la ampliación de plazo por el término de 60 días*", no a ordenar que se le otorgue dicha ampliación de plazo contractual, cuya denegatoria emitida por la ENTIDAD ya ha quedado consentida, como el mismo CONTRATISTA habría reconocido al asegurar que no busca la aprobación de un plazo adicional.

138. Asimismo, de los argumentos del CONTRATISTA este Árbitro Único entiende que con su Segunda Pretensión de la demanda arbitral, este pretende que se analice los hechos del caso a fin de determinar si de ellos se concluye que el incumplimiento de sus obligaciones se encuentra justificado y por tanto, se habría generado el derecho a su favor respecto de la ampliación de plazo por motivos de fuerza mayor, aunque esta ampliación de plazo ya no podría ser otorgada por

la ENTIDAD ni ordenada por el Árbitro Único, al haber quedado consentida su denegatoria efectuada por la ENTIDAD.

139. Cabe mencionar que la ENTIDAD ha negado que al CONTRATISTA le corresponda estos derechos reclamados ya que su incumplimiento contractual no se encontraría justificado, lo cual es el tema a analizar.

140. Como sabemos, el plazo de ejecución contractual es el tiempo establecido en el contrato, del que dispone un contratista para el cumplimiento de sus obligaciones, siendo una Ampliación de Plazo una modificación a este plazo acordado por las partes, por solicitud del contratista y debido a un acontecimiento especial tipificado en la normativa de contrataciones con el Estado que son ajenas a la voluntad del contratista y que impediría el cumplimiento de sus obligaciones en el plazo del contrato.

141. En el presente caso, el CONTRATISTA señala que para el cumplimiento del CONTRATO era indispensable contar con la acreditación hídrica respectiva emitida por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la cual caducó durante la ejecución contractual, siendo este un hecho que no le sería imputable, por cuanto este no controla la vigencia de dicha resolución directoral y tampoco controla la solicitud de la prórroga (correspondiéndole a la entidad beneficiada), pues esta solamente podía ser solicitada por la Municipalidad del Centro Poblado de Huascaura; e invoca lo establecido en artículo 140° del RLCE que señala que procede la ampliación del plazo por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista.

142. Por su parte, la ENTIDAD niega estos argumentos y sostiene que las observaciones realizadas por la ENTIDAD fueron sobre las obligaciones del consultor, establecidas en el literal e) (Estudios básicos – Otros estudios que demande el proyecto para su viabilidad según la complejidad y envergadura) del apartado "Contenido Mínimo del Expediente Técnico", del Capítulo III (Requerimiento) de las Bases Integradas del Contrato.

143. Para resolver esta controversia es necesario recurrir a las estipulaciones de las BASES INTEGRADAS donde apreciamos lo siguiente:

- En la SECCIÓN ESPECÍFICA - CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN - CAPÍTULO III – REQUERIMIENTO – Numeral 3, se señala:

> **3. CONSIDERACIONES GENERALES**
>
> Los presentes términos de referencia señalan los lineamientos que deberá tomar en cuenta el Consultor, sea Persona Natural o Jurídica, en la elaboración de estudio a nivel de Perfil y Expediente técnico del Proyecto: **"INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE HUASCAHURA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO".** En base a los lineamientos y exigencias del Ministerio de Agricultura
>
> El Consultor seleccionado, ***será el responsable por un adecuado planeamiento, programación, conducción de estudios básicos, diseños y en general, por la calidad técnica de todo el estudio que deberá ser ejecutado en concordancia con los estándares actuales de diseño en todas las especialidades de Ingeniería relacionadas con el estudio***. Asimismo, para la construcción, planteará métodos constructivos de última generación.

- Con respecto a los objetivos de la contratación el Numeral 6 establece:

> **6. OBJETIVOS**
>
> **6.1. OBJETIVOS DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO**
>
> Incrementar el rendimiento en la actividad agropecuaria en el Centro Poblado de Huascahura, del distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga- región Ayacucho.
>
> Para el resultado o impacto señalado en el objetivo principal, son necesarios los siguientes objetivos específicos:
>
> 1. Lograr la suficiente disponibilidad del recurso hídrico; a través de la construcción de una infraestructura de riego.
>
> **6.2. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA**
>
> El objetivo de la Consultoría de obra materia del presente termino de referencia es seleccionar una persona natural o jurídica para la elaboración del estudio a nivel de **Perfil y Expediente Técnico del proyecto:** ***"INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE HUASCAHURA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO",*** a fin de solucionar el problema identificado.

- Y este problema lo identificamos en el Numeral 4 - Antecedentes, que es principalmente la falta de dotación de agua para riego:

> El Estudio de pre inversión e inversión del Proyecto: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE HUASCAHURA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO". Surge de la preocupación e iniciativa del Centro Poblado de Huascahura. Ya que actualmente su principal preocupación es la falta de dotación de agua para riego, incrementar la producción agrícola y pecuaria, disminuir la pobreza y extrema pobreza en esta zona.

- Respecto a los Alcances y Contenido de la contratación, el Numeral 8 señala:

8. ALCANCES Y CONTENIDO A NIVEL DE:

A). ESTUDIO DE PREINVERSION

CONTENIDO DEL ESTUDIO

El contenido del estudio de Pre inversión objeto del presente Termino de Referencia se elaborará acorde con lo establecido en el ANEXO N° 01: CONTENIDO MINIMO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL de la DIRECTIVA N° 002-2017-EF/63.0, Directiva para la Formulación y Evaluación en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

VII. ANEXOS

7.1. Documentos de sostenibilidad

7.1.1. Acreditación de disponibilidad Hídrica ante la Autoridad

B). ESTUDIO DE EXPEDIENTE TECNICO

Durante el desarrollo de cualquiera de las etapas previstas. El consultor está en la obligación de informar oportunamente a la Entidad, sobre cualquier modificación, incongruencia, omisión, necesidad o factor que pueda generar la alteración de los alcances en estudio de preinversión.

Para la elaboración del expediente técnico, el consultor deberá realizar los estudios como: Levantamiento topográfico, estudio de mecánica de suelos, estudio Hidrológico y Agrológico, estudio de análisis de riesgo,

o. Estudio Hidrológico

Los estudios tendrán en cuenta la delimitación de la microcuenca del rio Alameda.
El Consultor, en primer lugar, deberá solicitar la Autorización de la Ejecución del Estudio de Aprovechamiento Hídrico a través del Formato III, ante la Autoridad Local de Agua de su ámbito.

Luego, el Estudio de Hidrología debe realizarse en base al Anexo Formato IV del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos (29338), el Consultor coordinará con el Supervisor para efectos de trámite de autorización ante el ALA.

e). Estudios Básicos:

Para un adecuado planeamiento y calidad técnica del proyecto, el consultor de acuerdo al tipo de proyecto y envergadura deberá realizar los siguientes estudios básicos:

- Estudio topográfico.
- Estudios de Mecánica de Suelos.
- Estudio de Impacto Ambiental. (Incluye la Clasificación y otorgamiento de la Certificación Ambiental)
- Estimación de Riesgos.
- Estudio Hidrológico.
- Estudio Agrologico.
- Estudio de Mercado
- Diseño y memoria de cálculo de la red de conducción y del reservorio.
- Autorización de Uso de Agua (ANA), ALA, de ser el caso.
- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).
- Otros estudios que demande el proyecto para su viabilidad según la complejidad y envergadura.

144. De la revisión de esta información contenida en las BASES este Árbitro Único llega a la conclusión que el CONTRATISTA era consciente del objeto del CONTRATO, de las labores que debía desempeñar para lograr dicho fin y, además, era responsable de ejecutar a cabalidad el CONTRATO y velar porque todas las condiciones y requisitos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones sean óptimas, debiendo prevenir e informar a la ENTIDAD – oportunamente - sobre cualquier advertencia o necesidad que pudiera interrumpir o frustrar el objetivo del CONTRATO.

145. Como lo ha mencionado el propio CONTRATISTA, para el cumplimiento del CONTRATO era indispensable contar con la acreditación hídrica respectiva emitida por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la cual caducó durante la ejecución contractual sin que él lo previniera a pesar de todo el tiempo que demoró la ejecución del CONTRATO, a fin de que la ENTIDAD le brinde el apoyo necesario para solventar este requisito de ser necesario, lo cual se convierte en su responsabilidad según lo plasmado en el CONTRATO y en sus BASES INTEGRADAS, dado que el CONTRATISTA era el responsable de realizar todos los estudios que demandara el proyecto, por lo que no puede invocar el retraso sin responsabilidad del contratista que ampara el RLCE.

146. Lo mismo sucede respecto a los Puntos Geodésicos con Certificación del IGN reclamados como estudios adicionales por el CONTRATISTA bajo el argumento de que estos no se encontraban especificados en las BASES INTEGRADAS; sin embargo, fue el propio CONTRATISTA quien aceptó todas las condiciones del CONTRATO y se comprometió a cumplirlas tal cual habían sido acordadas, dentro de las cuales se encontraban las obligaciones de realizar "otros estudios que

demande el proyecto para su viabilidad". Al respecto, el CONTRATISTA tuvo la oportunidad de observar este aspecto de las bases al no estar de acuerdo, negativa inicial que no ha probado en el proceso y por lo cual este Árbitro Único concluye que estaba obligado a cumplir con lo pactado, así estas prestaciones no se encuentren específicamente listadas en las bases, pues era necesarias para la viabilidad del proyecto.

147. Además de lo mencionado, el CONTRATISTA ha reconocido que suscribió voluntariamente el Acta de Conciliación con Acuerdo Total N° 066-2022-MODV-CC-CECARD/AYA de fecha 19.07.2022 en la cual se pacta como Acuerdo N° 3 que subsanará cada una de las observaciones cuya subsanación se requiere según lo establecido en el Informe N° 015-2021-LMYM, dentro de las cuales se establece cumplir con el informe referido a los Puntos Geodésicos con Certificación del IGN y el Estudio Social:

"CECARD"
Yena Flores Cayllahui
SECRETARIA GENERAL

ACTA DE CONCILIACIÓN CON ACUERDO TOTAL
(PERSONAS JURÍDICAS)

CENTRO DE CONCILIACIÓN "CECARD"
Autorizado su funcionamiento por Resolución Directoral N° 1039 -2022-JUS/DGDPAJ-DCMA
Jr. Carlos F. Vivanco N° 474- Interior- 2do Piso- Telf. 963810265 - 915235122

EXP. N° 002-2022.

ACTA DE CONCILIACIÓN N° 006-2022-MPDV-CC-CECARD/AYA

3. El consultor SERGIO AUGUSTO CHOCCECHANCA CUADRO, subsanará las observaciones formuladas al Expediente Técnico entregado, de conformidad a lo requerido en la Carta N° 015-2021-LMYM, que a su vez contiene el Informe N° 015-2021-LMYM en el que se detallan cada una de las observaciones cuya absolución se requiere.

Fecha 23 de febrero de 2021

CARTA N° 015-2021-LMYM

Señor:
ING. VLADIMIR GERMÁN CUNO SALCEDO
Director
Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego
Guillermo Prescott 490 San Isidro
Lima. -

Asunto: Revision y Verificación de Requisitos y Contenidos a Nivel de Pre Inversión del Proyecto: **"Creación Servicio de Provisión de Agua para Riego en Zonas Rurales Centro Poblado de Huascahura del Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho"**; con código de Inversión **N° 2446459**.

Referencia: a) OFICIO 160-2021-MPH/A, CUT 53511-2019
b) Informe 015-2021-LMYM
c) Orden de Servicio N°0000268, del 26 de enero de 2021

INFORME N° 015-2021-LMYM

Para : **ING. VLADIMIR GERMÁN CUNO SALCEDO.**
Director General.
Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego.

Asunto : Verificación de Requisitos y Contenidos Mínimo del Estudio de Pre Inversión del Proyecto: "Creación Servicio de Provisión de Agua para Riego en Zonas Rurales Centro Poblado de Huascahura del Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho"; con código de Inversión N° **2446459**.

Referencia : OFICIO 160-2021-MPH/A

Fecha : San Isidro, 23 de febrero de 2021.

b. Presenta Informe técnico de Geodesia, que contiene Georreferenciación, monumentación de hitos, red geodésica (mínimo 03 puntos, según magnitud de proyecto), parámetros de configuración, punto base de control y procesamiento). Adjunta Fichas de vértices, Fichas de Puntos geodésicos de orden C, con certificación de puntos geodésicos certificados por el IGN)	**No presenta**
5.0 ESTUDIO SOCIAL	
a. Presenta estudio social de acuerdo al Formato 3-A de la "Guía del Componente Social"	**No Presenta** Se debe presentar deacuerdo a la Guia de Componente Social del Minagri.

148. En tal sentido, este Árbitro Único considera que el CONTRATISTA sabía de estas obligaciones a su cargo y no fue diligente en su cumplimiento, ya que pudo accionar oportunamente para realizar las coordinaciones y trámites necesarios para conseguir la solicitud de ampliación del periodo de vigencia de la acreditación hídrica y realizar lo otros estudios necesarios para lograr la viabilidad del proyecto pero no lo hizo, por lo cual no tenía el derecho a que se le otorgue una ampliación de plazo contractual para el cumplimiento de estas obligaciones contractuales.

149. Por todo lo expuesto, este Árbitro Único, respecto a la Segunda Cuestión Controvertida derivada de la Segunda Pretensión Principal de la demanda arbitral, tiene el convencimiento al **RESOLVER y DETERMINAR** que: NO corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal declare que, durante la ejecución contractual, se ha generado en favor del Señor SERGIO AUGUSTO CHOCCECHANCA CUADRO, el derecho a la ampliación de plazo por el término de 60 días, y por tanto **INFUNDADA** la pretensión del DEMANDANTE.

XI.3. <u>SOBRE LA TERCERA CUESTIÓN CONTROVERTIDA (REFERIDA A LA CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA DEMANDA ARBITRAL)</u>:

"Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal declare que el señor SERGIO AUGUSTO CHOCCECHANCA CUADRO, cumplió con el objeto del Contrato N°032-2018-MPH/GM-P, conforme a los Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas y Bases Integradas."

POSICION DEL CONTRATISTA

150. Señala el CONTRATISTA que la ENTIDAD le ha formulado observaciones al expediente técnico, que no se encuentran contempladas en el CONTRATO ni en las Bases Integradas.

151. Señala que es más que notorio que, si se observa el expediente técnico (entregable) por obligaciones inexistentes, el CONTRATISTA va a incurrir en retraso simulado por la ENTIDAD. Es decir, se han realizado observaciones y se ha denegado los adicionales, con la única finalidad que el CONTRATISTA no pueda cumplir con su obligación (entregar su trabajo), y así tener un fundamento —simulado o artificial— para resolver el CONTRATO.

152. Argumenta que el objeto del CONTRATO se encuentra delimitado por el mismo CONTRATO y las BASES (Términos de Referencia) con los cuales el CONTRATISTA ha cumplido, no siendo las observaciones formuladas por la ENTIDAD obligaciones contempladas en el CONTRATO ni en las Bases Integradas, por lo cual no pueden ser exigidas.

POSICION DE LA ENTIDAD

153. La ENTIDAD argumenta que las observaciones realizadas por la ENTIDAD fueron sobre las obligaciones del consultor, establecidas en el literal e) (Estudios básicos – Otros estudios que demande el proyecto para su viabilidad según la complejidad y envergadura) del apartado "Contenido Mínimo del Expediente Técnico", del Capítulo III (Requerimiento) de las Bases Integradas del Contrato N° 032-2018-MPH/GM-P.

154. Asimismo, advierte que las observaciones cuya falta de subsanación fueron materia de acumulación máxima de penalidades por mora, son aquellas contenidas en la Carta e Informe N° 015-2021-LMYN; las mismas que anteriormente fueron materia de conciliación extrajudicial.

155. Es decir, existió una primera resolución de contrato sobre las mismas observaciones, que fue sometida a conciliación extrajudicial, habiéndose suscrito el Acta de Conciliación N° 006-2022-MPDV-CC-CECARD/AYA, de fecha 19 de julio de 2022, con acuerdo total; en el que la ENTIDAD deja sin efecto la resolución de contrato y el CONTRATISTA se compromete a cumplir con sus obligaciones en un plazo de 20 días.

156. Señala que de esto se evidencia que, con anterioridad, el consultor realizó la aceptación expresa (a través de la suscripción del acta de conciliación extrajudicial) de su obligación de subsanar las observaciones contenidas en la Carta e Informe N° 015-2021-LMYN, aceptando asimismo que, evidentemente, dichas observaciones son respecto de obligaciones a su cargo, que forman parte del CONTRATO y las Bases Integradas del CONTRATO.

157. Con esto, se desvirtuaría la intención del CONTRATISTA de alegar que se ha formulado observaciones al expediente técnico, por obligaciones que no se encuentran contempladas en el CONTRATO ni en las Bases Integradas. Siendo de entera responsabilidad del consultor, cumplir con las observaciones efectuadas por la ENTIDAD, sin mayor retraso, en cumplimiento del CONTRATO y los Términos de Referencia que forman parte de las Bases Integradas; máxime si, en su oportunidad, sus solicitudes de ampliación de plazo y aprobación de prestaciones adicionales le fueron denegadas, sin haberlos sometido a controversia ante la instancia competente.

158. La ENTIDAD señala que efectuó la resolución del CONTRATO en virtud y de conformidad a la normativa de Contrataciones del Estado. Por lo que, queda en evidencia también que CONTRATISTA no cumplió con el objeto del CONTRATO conforme a los Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas y Bases Integradas, máxime si se tiene en cuenta que, como consecuencia del acuerdo conciliatorio suscrito, el consultor debía subsanar las observaciones contenidas en la Carta e Informe N° 015-2021-LMYN, en el plazo de 20 días, respecto de lo cual, si bien el CONTRATISTA presentó las posibles subsanaciones en el plazo establecido; dichas subsanaciones no fueron aceptadas, habiéndose declarado, mediante Oficio N° 2123-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGIHR-DG e Informe N° 392-2022- MIDAGRI-DVDAFIR/DGIHRDGIIHR-JVGC, que no cumple con los requisitos exigidos.

159. Por este motivo, mediante Carta N° 018-2023-MPH/15.19, de fecha 14 de febrero de 2023, se le otorgó un plazo adicional de cinco (05) días al consultor, para que presente la subsanación correspondiente. Sin embargo, el consultor no cumplió más con la subsanación requerida, habiendo acumulado el máximo de penalidades por mora en la ejecución de la prestación a su cargo, conforme el cálculo efectuado mediante Carta N° 013-2023-MPH/MELG, de fecha 10 de abril de 2023; siendo esta la causal de resolución del contrato por parte de mi representada.

160. Subsecuentemente, queda en evidencia que, el consultor no cumplió con el objeto del CONTRATO, conforme a los Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas y Bases Integradas. Motivo por el cual, solicita declarar infundada la cuarta pretensión principal de la demanda.

POSICION DEL ARBITRO UNICO

161. Habiendo analizado las posturas adversas de ambas partes, para resolver esta cuestión controvertida, este Árbitro Único tiene el criterio que debe continuar acorde a lo resuelto en relación a la cuestión controvertida anterior en la cual examinó las obligaciones contractuales del CONTRATISTA según lo plasmado en las Bases Integradas.

162. En tal sentido, es opinión de este Árbitro Único que el CONTRATISTA incumplió con sus obligaciones contractuales y, por ende, no cumplió con el objeto del CONTRATO el cual, según lo establecido en la SECCIÓN ESPECÍFICA - CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN - CAPÍTULO III – REQUERIMIENTO – Numeral 6, se señala:

> **6. OBJETIVOS**
>
> **6.1. OBJETIVOS DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO**
>
> Incrementar el rendimiento en la actividad agropecuaria en el Centro Poblado de Huascahura, del distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga- región Ayacucho.
>
> Para el resultado o impacto señalado en el objetivo principal, son necesarios los siguientes objetivos específicos:
>
> **1.** Lograr la suficiente disponibilidad del recurso hídrico; a través de la construcción de una infraestructura de riego.
>
> **6.2. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA**
>
> El objetivo de la Consultoría de obra materia del presente termino de referencia es seleccionar una persona natural o jurídica para la elaboración del estudio a nivel de **Perfil y Expediente Técnico del proyecto: *"INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE HUASCAHURA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO"***, a fin de solucionar el problema identificado.

Sin lograr solucionar el problema identificado en el Numeral 4 - Antecedentes, que es principalmente la falta de dotación de agua para riego:

> El Estudio de pre inversión e inversión del Proyecto: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE HUASCAHURA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO". Surge de la preocupación e iniciativa del Centro Poblado de Huascahura. Ya que actualmente su principal preocupación es la falta de dotación de agua para riego, incrementar la producción agrícola y pecuaria, disminuir la pobreza y extrema pobreza en esta zona.

163. Por lo que este Árbitro Único es de la opinión que, al no haber cumplido el CONTRATISTA con ejecutar sus obligaciones contractuales a cabalidad, dentro del plazo de ejecución contractual ampliado mediante la conciliación suscrita

entre LAS PARTES, no se puede concluir que haya cumplido con el objeto del CONTRATO.

164. Por todo lo expuesto, este Árbitro Único, respecto a la Tercera Cuestión Controvertida derivada de la Cuarta Pretensión Principal de la demanda arbitral, tiene el convencimiento al **RESOLVER y DETERMINAR** que: NO corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal declare que el señor SERGIO AUGUSTO CHOCCECHANCA CUADRO, cumplió con el objeto del Contrato N°032-2018-MPH/GM-P, conforme a los Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas y Bases Integradas; y por tanto **INFUNDADA** la pretensión del CONTRATISTA.

XI.4. SOBRE LA SEXTA CUESTIÓN CONTROVERTIDA (REFERIDA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA RECONVENCIÓN):

"Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal condene al pago de indemnización por daños y perjuicios al señor SERGIO AUGUSTO CHOCCECHANCA CUADRO, por los mayores daños irrogados a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, como consecuencia de la Resolución del Contrato N°032-2018-MPH/GM-P por causal imputable al consultor."

POSICION DEL CONTRATISTA

165. El CONTRATISTA, en su contestación a la reconvención, manifestó que si bien la ENTIDAD expone sus fundamentos en el apartado 13.2., de su escrito; no ha precisado el monto materia de indemnización ni el tipo de daño (esto es, daño emergente, lucro cesante o daño a la persona).

166. Luego, en la Audiencia Única manifestó que al no serle imputable el incumplimiento no está obligado al pago de la indemnización reclamada.

POSICION DE LA ENTIDAD

167. La Entidad, en primer lugar, en su escrito con sumilla: "Amplío Pretensión, Fundamentos y Medios probatorios de la Reconvención", ampara legalmente su pretensión en el siguiente articulado de la LCE y EL RLCE:

> **I. AMPLÍO FUNDAMENTOS DE LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA RECONVENCIÓN**: *Corresponde que el Tribunal Arbitral condene al pago de indemnización por daños y perjuicios al señor Sergio Augusto Choccechanca Cuadro, por los mayores daños irrogados a la Municipalidad Provincial de Huamanga, como consecuencia de la resolución del CONTRATO N° 032-2018-MPH/GM-P por causal imputable al Proyectista, al amparo del artículo 36, numeral 36.2, de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 166, numeral 166.1., de su Reglamento, que establece el deber de resarcir los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la resolución de contrato por causas imputables al Proyectista Sergio Augusto Choccechanca Cuadro; así como el derecho de la Entidad como parte perjudicada, a ser indemnizada por los mayores daños irrogados.*

168. Luego invoca un articulado distinto del RLCE para fundamentar legalmente su pretensión:

> ***Segundo***.- Al haberse evidenciado, en los fundamentos de la contestación de la demanda arbitral, el incumplimiento **constante, sucesivo y sistemático (mes a mes) de las obligaciones contractuales del consultor**, habiendo adquirido éste la condición de **irreversible al** momento de la resolución del contrato. Habiéndose acreditado además que, dicha resolución de contrato responde a causal imputable a *Sergio Augusto Choccechanca Cuadro*. De conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 135 de su Reglamento, corresponde que el Tribunal Arbitral condene al pago de indemnización por daños y perjuicios al señor *Sergio Augusto Choccechanca Cuadro*, por los mayores daños irrogados a la Municipalidad Provincial de Huamanga, como consecuencia de la resolución del Contrato *N° 032-2018-MPH/GM-P*.

169. Finalmente, valoriza la indemnización por daños y perjuicios reclamada en la suma de S/. **149,000.00** (***ciento cuarenta y nueve mil con 00/100***) soles desagregados de la siguiente manera:

- Daño patrimonial: daño emergente (pérdidas económicas que ha sufrido la entidad) correspondiente a mayores gastos que mi representada deberá afrontar para resarcir los daños derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales del consultor por la suma de 26.000.00 (veintiséis mil con 00/100) soles.
- Por el daño ocasionado debido a la no obtención de la resolución de aprobación del expediente técnico por el CRAET por el monto de 23,600.00 (veinte tres mil con 00/100) soles.
- Por perjuicios ocasionados a la entidad al perder el financiamiento de inversión por la suma de 3´698,620.55 (Tres millones seiscientos noventa y ocho mil seiscientos veinte con 55/100) soles por parte del sector MIDAGRI.
- El reembolso de los 94,400.00 (noventa y cuatro mil con 00/100) soles otorgados al consultor sin que se haya logrado objetivo alguno para el cual se contrató al consultor.
- Daño extramatrimonial: daño moral (desmedro a la imagen pública que proyecta mi representada en su condición de Gobierno Local) por la suma de 5,000.00 (cinco mil con 00/100) soles, derivado de la conducta del consultor al haber incumplido sus obligaciones contractuales generando que mi representada no pueda concluir con la ejecución del proyecto en el tiempo y modo establecido.

POSICION DEL ARBITRO UNICO

170. Con el fin de resolver esta cuestión controvertida debemos tener en cuenta el análisis y conclusiones anteriores respecto a la Primera Cuestión Controvertida derivada de la Primera Pretensión Principal de la demanda arbitral y de la Quinta Cuestión Controvertida derivada de la Primera Pretensión Principal de la

Reconvención, sobre las cuales este Árbitro Único concluyó que SÍ corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal, declare la nulidad, ineficacia e invalidez de la Resolución del Contrato N° 032-2018-MPH/GM-P, comunicada mediante la Carta Notarial N° 037-2023-MPH/11 de fecha 19 de mayo de 2023 y; asimismo, concluyó que NO corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal declare la validez y eficacia de la Resolución del Contrato N° 032-2018-MPH/GM-P, comunicada mediante Carta Notarial N° 037-2023-MPH/11, de fecha 19 de mayo de 2023.

171. Que, la normativa de contrataciones con el Estado establece lo siguiente:

> ***Artículo 36 LCE. Resolución de los contratos***
> *36.1 Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.*
> *36.2* ***Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados****. No corresponde el pago de daños y perjuicios en los casos de corrupción de funcionarios o servidores propiciada por parte del contratista, de conformidad a lo establecido en el artículo 11.*
> (Énfasis agregado)

> ***"Artículo 137° RLCE.- Efectos de la resolución***
> ***Si la parte perjudicada es la Entidad, esta ejecuta las garantías que el contratista hubiera otorgado sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños irrogados****.*
> *Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad debe reconocerle la respectiva indemnización por los daños irrogados, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución del contrato ha quedado consentida."*
> (Énfasis agregado)

172. En tal sentido, al haberse declarado la nulidad, ineficacia e invalidez de la resolución de contrato realizada por la ENTIDAD, en aplicación directa de la norma, no corresponde que se reconozca la indemnización por daños y perjuicios que esta reclama.

173. Por lo expuesto, este Árbitro Único, respecto a la Sexta Cuestión Controvertida derivada de la Segunda Pretensión Principal de la Reconvención arbitral, tiene el convencimiento al **RESOLVER y DETERMINAR** que: NO corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal condene al pago de indemnización por daños y perjuicios al señor SERGIO AUGUSTO CHOCCECHANCA CUADRO, por los mayores daños irrogados a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, como consecuencia de la Resolución del Contrato N°032-2018-MPH/GM-P por causal imputable al consultor; y por tanto **INFUNDADA** la pretensión de la ENTIDAD.

XI.5. SOBRE LA CUARTA CUESTIÓN CONTROVERTIDA (REFERIDA A LA QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA DEMANDA ARBITRAL) Y LA SÉPTIMA CUESTIÓN CONTROVERTIDA (REFERIDA A LA TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA RECONVENCIÓN ARBITRAL):

"CUARTA CUESTIÓN CONTROVERTIDA REFERIDA A LA QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA DEMANDA:
"Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal condene a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA al pago de los Costos incurridos en el proceso arbitral."

"SÉPTIMA CUESTIÓN CONTROVERTIDA REFERIDA A LA TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA RECONVENCIÓN:
"Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal condene al pago de costos y costas del presente proceso arbitral al señor SERGIO AUGUSTO CHOCCECHANCA CUADRO, como consecuencia de la resolución del Contrato N°032-2018-MPH/GM-P, por causal atribuible al consultor."

POSICION DE LA DEMANDANTE

174. El DEMANDANTE argumenta que en el CONTRATO no se especifica un acuerdo de las partes sobre la distribución de los costos y costas, por lo cual en su opinión debe ser su contraparte quien las asuma, dado que su resolución contractual carecería de sustento.

POSICION DE LA ENTIDAD

175. Que, la DEMANDADA sostiene que tuvo que no fue su representada quien generó la presente controversia, habiendo evidenciado que es el DEMANDANTE quien, al no haber cumplido las obligaciones a su cargo, ha incurrido en acumulación máxima de penalidades por mora.

POSICIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO

176. Respecto a estas cuestiones controvertidas, el Árbitro Único debe pronunciarse sobre los costos arbitrales de acuerdo con lo establecido en la LEY DE ARBITRAJE y la Cláusula Arbitral correspondiente.

177. Respecto de las costas y costos del proceso, el numeral 1) del artículo 72° del Decreto Legislativo N° 1071 dispone que los árbitros se pronunciarán en el laudo arbitral sobre los costos indicados en el artículo 70° del citado cuerpo legal. Asimismo, el numeral 1) del artículo 73° señala que los árbitros deben tener presente, de ser el caso, lo pactado en el convenio arbitral. Además, tal norma

legal establece que, si el convenio arbitral no contiene pacto alguno sobre los gastos, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida; sin embargo, el Árbitro Único podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estiman que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

178. Que, en el presente caso no se ha establecido pacto alguno acerca de los costos y costas del arbitraje. Atendiendo a esta situación, corresponde que este Árbitro Único se pronuncie sobre este tema de manera discrecional y apelando a su debida prudencia.

179. Asimismo, en relación a las costas y costos arbitrales, el Artículo 69° del Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, a la letra regula:

> *"Artículo 69°. - Libertad para determinar costos.*
> *Las partes tienen la facultad de adoptar, ya sea directamente o por referencia a reglamentos arbitrales, reglas relativas a los costos del arbitraje. A falta de acuerdo, el tribunal arbitral dispondrá lo conveniente, con sujeción a lo dispuesto en este título."*

180. Ahora bien, estando el presente arbitraje regido por el Reglamento de Arbitraje del CENTRO, corresponde tener en cuenta lo dispuesto en su artículo 71° - Costos del arbitraje, el cual señala lo siguiente:

> SECCION VIII
> COSTOS DEL ARBITRAJE
>
> Artículo 71°.-
> Costos del arbitraje
>
> Los costos de un arbitraje comprenden los siguientes conceptos:
>
> a. Los gastos administrativos del Centro, está compuesto por:
> - Tasa por presentación de la solicitud de arbitraje.
> - Tasa por designación del Árbitro.
> - Tasa administrativa del Centro.
>
> b. Los honorarios de los árbitros.
>
> c. Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por los árbitros, conforme a este Reglamento.
>
> d. Los honorarios razonables de las defensas de las partes.
>
> e. Otros gastos razonables derivados de las actuaciones arbitrales.

181. Asimismo, al momento de decidir sobre los costos, el Tribunal puede tomar en cuenta las circunstancias que considere relevantes, incluyendo el grado de colaboración de cada parte para que el arbitraje sea conducido de forma eficiente y eficaz en términos de costos y tiempo, pudiendo disponer que los costos sean asumidos de forma equivalente por las partes, esto es, en partes iguales y que cada una asuma sus propios montos incurridos como costas y costos si estima que el prorrateo resulta razonable.

182. En este entendido, debe tenerse en cuenta que no existe pacto expreso entre LAS PARTES sobre la forma de imputar los costos del arbitraje, y que el presente caso ha estado destinado a resolver una incertidumbre jurídica razonable de ser

debatida en sede arbitral para la obtención de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, el cual ha sido esencialmente jurídico, así como una discrepancia fáctica de difícil dilucidación, teniendo cada parte una interpretación distinta de los aspectos tanto jurídicos como fácticos y donde finalmente, no se aprecia que una parte haya resultado plenamente vencedora sobre la otra.

183. Ante ello, se considera apropiado disponer que tanto el CONTRATISTA como la ENTIDAD asuman los costos del caso arbitral en la proporción ya liquidada que les corresponde, con excepción de los honorarios por concepto de defensa legal en los que las partes hubieran incurrido o se hubieran comprometido a pagar, los mismos que serán asumidos íntegramente por cada uno de manera individual.

184. De esta manera, en el presente caso apreciamos del expediente arbitral que se realizaron dos liquidaciones separadas para cada una de LAS PARTES, con el fin de cubrir el 100% de los honorarios del Tribunal Arbitral Unipersonal y los gastos administrativos del CENTRO de acuerdo al siguiente detalle:

- **PARA EL CONTRATISTA:**

GASTOS ADMINISTRATIVOS	HONORARIOS ARBITRALES
S/ 1500.00	S/. 2,100.00

TOTAL: S/ 3,600.00 + IGV

- **PARA LA ENTIDAD:**

GASTOS ADMINISTRATIVOS	HONORARIOS ARBITRALES
s/1,500.00	S/2,100.00

TOTAL: S/ 3,600.00 + IGV

185. En este caso, también se advierte del expediente arbitral que ambas partes cumplieron con realizar el abono del 100% del monto total de los honorarios del Árbitro Único y de los gastos administrativos de la Secretaría Arbitral del CENTRO que les correspondía.

186. Por consiguiente, este Árbitro Único, respecto a la Cuarta Cuestión Controvertida (referida a la Quinta Pretensión Principal de la demanda arbitral) y a la Séptima Cuestión Controvertida (referida a la Tercera Pretensión Principal de la Reconvención Arbitral), tiene el convencimiento al **RESOLVER y DETERMINAR** que tanto el CONTRATISTA como la ENTIDAD asuman los costos del caso arbitral de acuerdo a las liquidaciones separadas pagadas por cada una de LAS PARTES,

sumas que incluyen los honorarios arbitrales y los gastos administrativos del CENTRO.

En tal sentido, corresponde declarar Infundada la Cuarta Cuestión Controvertida (referida a la Quinta Pretensión Principal de la demanda arbitral) e Infundada la Séptima Cuestión Controvertida (referida a la Tercera Pretensión Principal de la Reconvención Arbitral).

187. Con relación a los honorarios por concepto de defensa legal en que LAS PARTES hubieran incurrido o se hubieran comprometido a pagar, estos honorarios serán asumidos íntegramente por cada parte.

X. PARTE RESOLUTIVA – FALLO

188. El Árbitro Único deja constancia de que ha analizado todos los argumentos de defensa expuestos por las partes y examinado las pruebas presentadas por éstas de acuerdo a las reglas de la sana crítica y al principio de libre valoración de la prueba recogido en el artículo 43º de la LEY DE ARBITRAJE y que el sentido de su decisión es el resultado de ese análisis y de su convicción sobre la controversia, al margen que algunas de las pruebas presentadas o actuadas y algunos de los argumentos esgrimidos por las partes no hayan sido expresamente citados en el presente laudo.

189. Por las razones expuestas, estando a los considerandos glosados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49º y 50º de la LEY DE ARBITRAJE, y estando a lo prescrito por las normas legales invocadas, este Tribunal Arbitral Unipersonal, en DERECHO resuelve:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la Primera Pretensión Principal de la demanda arbitral, por los fundamentos que constan en la parte considerativa de este Laudo, por lo que el Tribunal Arbitral Unipersonal declara la nulidad, ineficacia e invalidez de la Resolución del Contrato N° 032-2018-MPH/GM-P, comunicada mediante la Carta Notarial N° 037-2023-MPH/11 de fecha 19 de mayo de 2023.

SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADA la Segunda Pretensión Principal de la demanda arbitral, por los fundamentos que constan en la parte considerativa de este Laudo, por lo que NO corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal declare que, durante la ejecución contractual, se ha generado en favor del Señor SERGIO AUGUSTO CHOCCECHANCA CUADRO, el derecho a la ampliación de plazo por el término de 60 días.

TERCERO: DECLARAR INFUNDADA la Cuarta Pretensión Principal de la demanda arbitral, por los fundamentos que constan en la parte considerativa de este Laudo, por lo que NO corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal declare que el señor SERGIO AUGUSTO CHOCCECHANCA CUADRO, cumplió con el objeto del Contrato N°032-2018-MPH/GM-P, conforme a los Términos de Referencia,

Especificaciones Técnicas y Bases Integradas.

CUARTO: **DECLARAR INFUNDADA** la Primera Pretensión Principal de la reconvención arbitral, por los fundamentos que constan en la parte considerativa de este Laudo, por lo que NO corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal declare la validez y eficacia de la Resolución del Contrato N° 032-2018-MPH/GM-P, comunicada mediante Carta Notarial N° 037-2023-MPH/11, de fecha 19 de mayo de 2023.

QUINTO: **DECLARAR INFUNDADA** la Segunda Pretensión Principal de la reconvención arbitral, por los fundamentos que constan en la parte considerativa de este Laudo, por lo que NO corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal condene al pago de indemnización por daños y perjuicios al señor SERGIO AUGUSTO CHOCCECHANCA CUADRO, por los mayores daños irrogados a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, como consecuencia de la Resolución del Contrato N°032-2018-MPH/GM-P por causal imputable al consultor.

SEXTO: **DECLARAR INFUNDADA** la Quinta Pretensión Principal de la demanda arbitral e **INFUNDADA** la Tercera Pretensión Principal de la Reconvención Arbitral, por los fundamentos que constan en la parte considerativa de este Laudo.

Por tanto, **SE ORDENA** que el CONTRATISTA y la ENTIDAD asuman los costos del caso arbitral de acuerdo a las liquidaciones separadas pagadas por cada una de LAS PARTES, sumas que incluyen los honorarios arbitrales y los gastos administrativos del CENTRO.

Con relación a los honorarios por concepto de defensa legal en que LAS PARTES hubieran incurrido o se hubieran comprometido a pagar, **SE ORDENA** que estos honorarios serán asumidos íntegramente por cada parte.

SÉPTIMO: DISPONER que la Secretaría Arbitral notifique el presente Laudo a las partes, en sus domicilios electrónicos.

CARLOS CHRISTIAN GONZALES CABELLO
ÁRBITRO ÚNICO